تلخيص مسائل الزكاة

على المذهب الشافعي

(٣٥٠) مسألة في الزكاة والصدقة ملخصة من كتاب

"**المجموع**" للإمام النووي

أعدها: أحمد معلم عبده حيفو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فهذا مختصر ميسر، وتلخيص لطيف، لخصت فيه رءوس مسائل الزكاة والصدقة وفقهها على مذهب الامام الشافعي،- رحمه الله- مع الاشارة إلى مذهب غيره في بعض الأحيان، وقد تم تلخيصه من كتاب "**المجموع**" للإمام النووي –رحمه الله- وسميته: (**تلخيص مسائل الزكاة على المذهب الشافعي**).

والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، وأسأله تعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وأن ينفع به، إنه والله ولي ذلك، والقادر عليه.

تعريف الزكاة وذكر منزلتها ومن تجب عليه

١) الزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لأخذ شيء مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

٢) الزكاة ركن من أركان الاسلام، ومن منعها فهو متوعد بالعذاب الأليم، والأصل فيه قوله عز وجل: {وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة}.

-وروى أبو هُرَيْرَةَ قَالَ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم ادبر الرجل فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٣) ومن منع زكاة ماله فقد وردَ في شأنه وعيد شديد، قال ﷺ: (ما من صَاحب مَال لَا يُؤَدِّي زَكَاته؛ إِلَّا تحول يَوْم الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع، يَتبَعُ صَاحبَه حَيْثُمَا ذهب وَهُوَ يفر مِنْهُ، وَيُقَال: هَذَا مَالُك الَّذِي كنت تبخل بِهِ، فَإِذا رأى أَنه لَا بُد لَهُ مِنْهُ أَدخل يَده فِي فِيهِ، فَجعل يقضمها كَمَا يقضم الْفَحْل) رواه مسلم.

٤) وتجب الزكاة على المسلم الحر الذي ملك نصابا زكويًا.

٥) ولا يشترط لوجوب الزكاة بلوغ أو عقل، بل تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِمَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا

تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِمَا كَمَا يُخْرِجُ من مالهما غرامة المتلفقات ونفقة الأقارب وغير ذلك مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَوَجِّهَةِ إلَيْهِمَا.

٦) إنْ لَمْ يُخْرِجْ الْوَلِيُّ الزَّكَاةَ وَجَبَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا مَضَى .

النية في الزكاة

٧) ولا يصح أداء الزكاة إلَّا بِالنِّيَّةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ (إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه.

٨) وَفِي وَقْتِ النِّيَّةِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يجوز تقديم النية عليها، لأنه يجوز التوكيل فيها، ونيته غير مقارنة لأداء الوكيل، فجاز تقديم النية عليها بخلاف الصلاة.

٩) لَا يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الزَّكَاةِ إلَى لَفْظٍ أَصْلًا، بَلْ يَكْفِيهِ دَفْعُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ.

١٠) وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ يَلْزَمُهُ، النِّيَّةُ عند إخْرَاج زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ بِالِاتِّفَاقِ، فَلَوْ دَفَعَ بِلَا نِيَّةٍ لَمْ يَقَعْ زَكَاةً، وَعَلَيْهِ اسْتِرْدَادُهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِتَفْرِيطِهِ.

١١) لَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ لَمْ تَسْقُطْ عَنهُ الزَّكَاةُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَلَاةُ فَرْضٍ فَصَلَّى مِائَةَ صَلَاةٍ نَافِلَةً لَا يُجْزِئُهُ بِلَا خِلَافٍ، هَذَا هو المذْهَبُ. وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يُجْزِئُهُ.

١٢) ولكلٍ من الشريكين إخراج زكاة المال بدون إذن صاحبه، ونية أحدهما تكفي.

١٣) وما يأخذه السلطان على غير وجه الزكاة كالمكوس والضرائب فلا يقع عن الزكاة وإن نواها المالك.

تأخير الزكاة عن وقتها

١٤) ومن وجبت عليه الزكاة وقدر علي إخراجها لم يجُز له تأخيرها، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَلَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى التَّمَكُّنِ فَإِنْ أَخَّرَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ عَصَى وَصَارَ ضَامِنًا.

١٥) فلَوْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ بَعْدَ ما وجبت عليه وتمكن إخراجها لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ.

١٦) وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ.

١٧) إذَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا ثُمَّ مَاتَ، لَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، بَلْ يَجِبُ إخْرَاجُهَا من تركته، لقَوْله ﷺ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يقضى" متفق عليه.
ولأنه حق مال لزمه في حال الحياة؛ فلم يسقط بالموت كدين الآدمي.

١٨) فإن اجتمع الزكاة ودين الآدمي ولم يتسع المال للجميع؛ ففيه ثلاثة أقوال:
(أَصَحُّهَا) يُقَدَّمُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى.

باب صدقة المواشي

١٩) تجب في الإبل والبقر والغنم، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي، كالخيل والبغال والحمير لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٢٠) ما سوى الإبل والبقر والغنم من المواشي إِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ وَجَبَتْ زَكَاة التجارة فيها.

٢١) لا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم.

٢٢) لا تجب الزكاة إلا في نصاب من المواشي، وسيأتي نصاب كل نوع منها إن شاء الله.

٢٣) إِذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشبهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ.

٢٤) وكذا الْأَشْجَارُ الْمَوْقُوفَةُ مِنْ نَخْلٍ وَعِنَبٍ ونحوها فإنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا عُشْرَ فِي ثِمَارِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مُعَيَّنِينَ وَجَبَ الْعُشْرُ فِي ثِمَارِهَا إذَا بَلَغَتْ نِصَابًا.

٢٥) لَوْ اشْتَرَى مَالًا زَكَوِيًّا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى مَضَى حَوْلٌ في يد البائع؛ فالمذهب وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَى الْمُشْتَرِي.

٢٦) إن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب، ففيه زكاة، لأن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة.

٢٧) إِذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَرْعَاهَا فَحَالَ حَوْلُهَا؛ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِينَ مُخْتَلَطَة بِبَاقِيهَا وَجَبَتْ شَاةٌ: عَلَى الرَّاعِي مِنْهَا جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا، وَالْبَاقِي عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.

٢٨) والعوامل والمعلوفة لا تجب فيها الزكاة، لأنها لا تُقتنى للنماء، إنما للاستعمال، فهي كثياب البدن وأثاث الدار.

٢٩) إن كان عنده سائمة فعلفها نظرت؛ فإن كان قدرا يبقى الحيوان دونه لم يؤثر، لأن وجوده كعدمه، وَإِنْ كَانَ قَدْرًا لَا يَبْقَى الْحَيَوَانُ دُونَهُ سقطت الزكاة.

٣٠) وإن كان عنده نصاب فهلك منها واحد أو باعه انقطع الحول، فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول.

٣١) ولو بادل بماشية مَاشِيَةً مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اسْتَأْنَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَوْلَ عَلَى مَا أَخَذَهُ مِنْ حِينِ الْمُبَادَلَةِ، وَكَذَا لَوْ بَادَلَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ.

٣٢) لا فرق فِي انْقِطَاعِ الْحَوْلِ بِالْمُبَادَلَةِ وَالْبَيْعِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بَيْنَ مَنْ يَفْعَلُهُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ، وَبَيْنَ مَنْ قَصَدَ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ، فَفِي الصُّورَتَيْنِ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِلَا خِلَافٍ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ الْفِرَارُ .

٣٣) إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَانْتَقَلَ الْمَالُ إِلَى وَارِثِهِ يَسْتَأْنِفُ حَوْلًا مِنْ حِينِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ الْمِلْكُ.

٣٤) الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يُسْتَفَادُ لَا مِنْ نَفْسِ الْمَالِ، لَا يُجْمَعُ إِلَى مَا عِنْدَهُ فِي الْحَوْلِ، بل له حول مستقلٌ.

٣٥) إِنْ كَانَ عنده مال يبلغ النِصَاب، ثم بلغ النِّصَابَ الذي بعده بالمستفاد أثناء الحول:

– بِأَنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ اشْتَرَى عَشْرَةً، فَعَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَعِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْعَشَرَةِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ، فَإِذَا جَاءَ حَوْلٌ ثَانٍ لِلثَّلَاثِينَ لَزِمَهُ لها ثلاثة أرباع مسنة، وإذا تم حَوْلٌ ثَانٍ لِلْعَشَرَةِ لَزِمَهُ رُبْعُ مُسِنَّةٍ، وَهَكَذَا أَبَدًا هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وعلى قول: لا ينعقد حول العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الجميع.

– وَكذا لَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ بَعِيرًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اشْتَرَى عَشْرَةً لَزِمَهُ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَعِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْعَشَرَةِ ثُلُثُ بِنْتِ مَخَاضٍ، فَإِذَا جَاءَ حَوْلٌ ثَانٍ عَلَى الْعِشْرِينَ؛ فَفِيهَا ثُلُثَا بِنْتِ مَخَاضٍ، وَإِذَا تَمَّ حَوْلٌ ثَانٍ عَلَى الْعَشَرَةِ فَفِيهَا ثُلُثُ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَهَكَذَا يُزَكِّي أَبَدًا.

٣٦) وإِذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ شاة، ثُمَّ مَلَكَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَرْبَعِينَ أخرى، فَعَلَى الْقَدِيمِ يَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ نِصْفُ شاة، وفى الجديد يلزمه للأربعين الاولي شَاةٌ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) نِصْفُ شَاةٍ لتأثير الخلطة.

٣٧) وإذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت في أثناء الحول؛ ضُمت السِّخَالُ إلي الأمّات وعُدت معها إذا تم حول الأمهات، وأخرج عنها وعن الأمّات زكاة المال الواحد، لأنه من نماء المال وفوائده، فلم يتفرد بالحول، بخلاف المسألة التي قبلها.

٣٨) هل تجب الزكاة على عين المال أو على الذمّة؟ تتعلق بالعين على الجديد.

باب صدقة الإبل

٣٩) أوّل نصاب الإبل خمس، وفرضه شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وفى إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ،وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حقتان، وفى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة.

٤٠) وأَكْثَرُ مَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْأَوْقَاصِ: فِي الإبل تسعة وَعِشْرُونَ، وَفِي الْبَقَرِ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَفِي الْغَنَمِ مِائَةٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعُونَ. فَفِي الْإِبِلِ مَا بَيْنَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَفِي الْبَقَرِ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ، وَفِي الْغَنَمِ مَا بين مائتين وواحدة وأربعمائة.

٤١) الوقص يدخل في المواشي فقط، دون الأثمان والعروض التجارية.

٤٢) من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم، مخير بين أن يخرج الغنمَ وبين أن يخرج بعيرا، فإذا أخرج الغنم جاز، لأنه الفرض المنصوص عليه، وإن أخرج البعيرَ جاز، لأن الأصل في صدقة الحيوان أن يخرج من جنس الفرض، وإنما عُدّل الي الغنم ههنا رفقا برب المال، فإذا اختار أصل الفرض قُبل منه. كمن ترك المسحَ عل الخف وغسلَ الرجلَ.

٤٣) إن اختار إخراج الغنم عن الإبل لم يُقبل دون الجِذع والثّني.

٤٤) هل يجزئ فيه الذكر؟ فيه وجهان (أَصَحُّهُمَا) يُجْزِئُ في هذا الموضع.

٤٥) شَرْطُ الْبَعِيرِ الْمُخْرَجِ عَن عِشْرِينَ فَمَا دونها أن يكون بنت مخاض فَمَا فَوْقَهَا بِحَيْثُ يُجْزِئُ عَن خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.

٤٦) مَنْ وَجَبَتْ عليه بنت مخاص فإن كانت في ماله لزمه إخراجها، وإن لم تكن في ماله وعنده ابن لبون؛ قُبل منه، ولا يُرد معه شيء.

٤٧) وإن لم تكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون؛ فله أن يشترى بنت مخاض، أو ابن لبون ويُخرِج.

٤٨) وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَمْ يَجِدْهَا وَلَا ابْنَ لَبُونٍ ولا بنت لبون لَا فِي مَالِهِ وَلَا بِالثَّمَنِ؛ فَإِنَّ له أن يَعْدِل إلَى الْقِيمَةِ.

٤٩) ومن وجب عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده حِقٌ لم يؤخذ منه، لأن بنت اللبون تساوى الحِقّ في ورود الماء وطلب الشجر، وتَفضُل عليه بالأنوثة.

٥٠) لَوْ وجبت بنت مخاض، وعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ مَعِيبَة فَهِيَ كالمعدومة، فيجزئه ابن لبون.

٥١) وَلَوْ كَانَتْ إبِلُهُ مَهْزُولَةً، وَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ نَفِيسَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ، وَإِنْ أَرَادَ إخْرَاجَ ابْنِ لَبُونٍ فَوَجْهَانِ: أظهرهما أنه يَجُوزُ.

٥٢) لَوْ وجبت بنت مخاض ففقدها، وَوَجَدَ بِنْتَ لَبُونٍ وَابْنَ لَبُونٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ ابْنَ اللَّبُونِ جَازَ، وَإِنْ أَخْرَجَ بِنْتَ اللَّبُونِ مُتَبَرِّعًا جَازَ، وَإِنْ أَرَادَ إخْرَاجَهَا مَعَ أَخْذِ الْجُبْرَانِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.

٥٣) إذَا لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَفَقَدَهَا فَأَخْرَجَ حِقًّا أَجْزَأَهُ، وَقَدْ زَادَ خَيْرًا لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ ابْنِ لَبُونٍ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وفي وجهٍ آخر لا يجزئ، لأنه لا مدخل له في الزكوات.

٥٤) وَلَوْ لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَأَخْرَجَ عَنهَا عِنْدَ عَدَمِهَا حِقًّا فَطَرِيقَانِ (المذهَبُ) لَا يُجْزِئُهُ لما سبق. وفي وجه يجزئه.

٥٥) ومن وجبت عليه جذعة أو حِقة أو بنت لبون وليس عنده إلا ما هو أسفل منه بسنة؛ أُخذ منه مع شاتين.

٥٦) وإن وجبت عليه وليس عنده إلا ما هو أعلي منه بسنة أخذ منه ودفع إليه المصدَقُ شاتين أو عشرين درهما.

٥٧) وإن وجبت عليه بنت مخاص وليس عنده إلا فصيل (عمره سنة) وأراد أن يعطى ويعطي معه الجبرانَ؛ لم يجُز، لأنّ الفصيل ليس بفرض مقدّر.

٥٨) ومن وجب عليه فرض ولم يجد إلا ما هو أعلي منه بسنتين أُخذ منه، وأُعطِي أربعُ شياهٍ، أو أربعين دِرهمًا.

٥٩) وإن لم يجد إلا ما هو أسفل منه بسنتين أُخذ منه أربع شياه أو أربعون درهما، لأن النبي ﷺ قدر ما بين السنين بشاتين أو عشرين درهما، فدل علي أن كل ما زاد في السنِّ سنةٌ زاد في الجبران بقدرها.

٦٠) إِذَا لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ففقدها، فَأَخْرَجَ ابْنَ لَبُونٍ وَيُعْطي مَعَهُ جُبْرَانًا فَوَجْهَانِ :أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ.

٦١) وَصِفَةُ شَاةِ الْجُبْرَانِ هَذِهِ صِفَةُ الشَّاةِ الْمُخْرَجَةِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ، فيجزئ فيه الذكر والأنثى على الصحيح.

٦٢) لَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ إِذَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ جُبْرَانٌ أَنْ يُبَعِّضَهُ، فَيَدْفَعَ شَاةً وَعَشرةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ كَانَ دَافِعُ الْجُبْرَانِ هُوَ السَّاعِي أو الفقير فَإِنْ رَضِيَ رَبُّ الْمَالِ بِالتَّبْعِيضِ جَازَ تَبْعِيضُهُ.

٦٣) وَلَوْ تَوَجَّهَ جُبْرَانَانِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ السَّاعِي جَازَ أَنْ يُخْرِجَ عَن أَحَدِهِمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَعَن الْآخَرِ شَاتَيْنِ، لِأَنَّ كُلَّ جُبْرَانٍ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ.

٦٤) لَا مَدْخَلَ لِلْجُبْرَانِ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الْإِبِلِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ.

٦٥) إِذَا بَلَغَتْ الْمَاشِيَةُ حَدًّا يَخْرُجُ فَرْضُهُ بِحِسَابَيْنِ كَالْمِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ فَهَلْ الْوَاجِبُ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَمْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ؟ فِي الْجَدِيدِ: يختار أَحَدهُمَا.

٦٦) وإن لم يوجد في ماله شيء مِنْ الصِّنْفَيْنِ، أَوْ يُوجَدَا وَهُمَا مَعِيبَانِ، فَإِذَا أَرَادَ تَحْصِيلَ أَحَدِهِمَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَلَهُ أَنْ يُحَصِّلَ أَيَّهمَا شَاءَ .

٦٧) ومَنْ وَجَبَت عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَفَقَدَ الشَّاةَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُهَا؛ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ وَيُجْزِئُهُ.

بَابُ زَكَاةِ البقر

٦٨) أول نصاب البقر ثلاثون، وفرضه تبيع، وفى أربعين مسنة، وعلى هذا أبدا، فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

٦٩) التَّبِيعُ مَا اسْتَكْمَلَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْمُسِنَّةُ مَا اسْتَكْمَلَتْ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.

٧٠) وإن كان فرضه التبيع فلم يجد لم يصعد إلى المسنة مع الجبران، وإن كان فرضه المسنة فلم يجد لم ينزل الي التبيع مع الجبران، فإن ذلك غير منصوص عليه.

٧١) وَإِذَا وَجَبَ تَبِيعٌ فَأَخْرَجَ تَبِيعَةً، أَوْ مُسنةً أو مسنا قُبل مِنْهُ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ الْوَاجِبِ.

٧٢) وَلَوْ وَجَبَت مُسِنَّةٌ فَأَخْرَجَ تَبِيعَيْنِ قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ أَخْرَجَ مُسِنًّا لَمْ يُقْبَلْ.

بَابُ زَكَاةِ الغنم

٧٣) أول نصاب الغنم أربعون، وفرضه شاة إلي مائة وإحدى وعشرين، فيجب شاتان إلى مائتين وواحدة؛ فيجب ثلاث شياهٍ إلى أربعمائة، ثم يجب في كل مائة شاة.

٧٤) والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز.

٧٥) الجذعة هي التي لها سنة، والثنية التي لها سنتان.

٧٦) وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ أو عَيْبٍ.

٧٧) إِنْ كَانَتْ غنمه مِرَاضًا أُخِذَتْ مَرِيضَةٌ.

فصل

٧٨) إِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ كِبَارَ الْأَسْنَانِ كَالثَّنَايَا وَالْبَزْلِ فِي الْإِبِلِ لَمْ يُؤْخَذْ غَيْرُ الْفَرْضِ الْمَنْصُوصِ عليه، بَلْ يُحَصِّلُ السِّنَّ الْوَاجِبَةَ بالشراء ويخرجه.

٧٩) وَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ صِغَارًا نُظِرَتْ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْغَنَمِ أُخِذَ مِنْهَا صَغِيرَةٌ، لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه "لو مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ".

٨٠) وَإِنْ كَانَتْ صِغَارًا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهَا: عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ يَجُوزُ أَخْذُ الصِّغَارِ مُطْلَقًا كَالْغَنَمِ.

٨١) وإن كانت الماشية إناثا أو ذكور وَإِنَاثًا نُظِرَتْ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ لَمْ يُؤْخَذْ فِي فَرْضِهَا إلَّا الْإِنَاثُ، لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِيهَا بِالْإِنَاثِ، إلَّا فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الإبل، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا ابْنُ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ مَخَاضٍ.

٨٢) وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْبَقَرِ نُظِرَتْ، فَإِنْ كَانَتْ فِي فَرْضِ الْأَرْبَعِينَ لَمْ يَجُزْ إلَّا الْإِنَاثُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي فَرْضِ الثَّلَاثِينَ جَازَ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى.

٨٣) وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا نُظِرَتْ، فَإِنْ كَانَتْ مِن الْغَنَمِ أُخِذَ وَاحِدٌ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ مِنْ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ ففيه وجهان، أَصَحُّهَا: جَوَازُهُ.

٨٤) وَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ صِنْفًا وَاحِدًا أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ، وَإِنْ كانت أنواعا كالضأن والمعز فَفِيهِ قَوْلَانِ. والذي عليه الأكثرون أنه يختار من أيهما شاء.

٨٥) ولا يؤخذ في الفرض الرُبّى –وهى الحديثة على الولادة–، وَلَا الْمَاخِضَ – وَهِيَ الْحَامِلُ، وَلَا مَا طَرَقَهَا الْفَحْلُ، ولا الأكولة السَّمِينَةُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْأَكْلِ، وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ الَّذِي أُعِدَّ لِلضِّرَابِ، وَلَا حَزَرَاتِ الْمَالِ– وَهِيَ خِيَارُهَا الَّتِي تُحْرِزُهَا الْعَيْنُ لِحُسْنِهَا– لقوله ﷺ (إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ) متَّفق عَلَيه.

– إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمَالِكُ بِذَلِكَ فَيَجُوزُ، وَيَكُونُ أَفْضَلَ لَهُ.

– ومنع بعض العلماء الحامل تشبيها بالأضحية، وهو ضعيف.

٨٦) المال المتفرق من جنس واحد للرجل الواحد يُضم بعضه إلى بعض في آخر الحول، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ بُلْدَانُهُ.

إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاة

٨٧) لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاة عند الجمهور إلا للضَّرُورَةِ.

–وفيه وَجْهٌ أَنَّ الْقِيمَةَ تُجْزِئُ. وبه قال أبو حنيفة، فعنده إذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا جَازَ.

-وَاحْتَجَّ الْمُجوِّزُونَ لِلْقِيمَةِ بِأَنَّ مُعَاذًا ﷺ قَالَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ حَيْثُ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَخْذِ زَكَاتِهِمْ وَغَيْرِهَا "ائْتُونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ " ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ جَزْمٍ وَبِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ "فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ".

- قَالُوا وَهَذَا نَصٌّ عَلَى دَفْعِ الْقِيمَةِ، قَالُوا وَلِأَنَّهُ مَالٌ زَكَوِيٌّ فَجَازَتْ قِيمَتُهُ كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ مَالٌ فأشبهت المنصوص عليه.

-وَاسْتَدَلَّ من يمنع القيمة بِأَنَّ الشَّرْعَ نَصَّ عَلَى فروض، فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عنها وبِقَوْلِهِ ﷺ " فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ من تمر صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ" إلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ القيمة.

٨٨) وإذا كانت هناك ضرورة فإن الْقِيمَة تُجْزِئُ فِيهَا.

٨٩) -مَنْ وَجَبَت عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَفَقَدَ الشَّاةَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَحْصِيلُهَا؛ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ وَيُجْزِئُهُ.

٩٠) - ومن لَزِمَهُ شَاةٌ عَن أَرْبَعِينَ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ بَعْدَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ وَعَسُرَ تَحْصِيلُ شَاةٍ وَمَسَّتْ حَاجَةُ الْمَسَاكِينِ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْقِيمَةَ لِلضَّرُورَةِ.

٩١) -ومَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَامْتَنَعَ؛ يَأْخُذُ الْإِمَامُ أَيَّ شيء وَجَدَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَنْصُوصَ عليه.

٩٢) -إذَا أَلْزَمَ السُّلْطَانُ أصحابَ الأموال بِالْقِيمَةِ وَأَخَذَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُمْ.

باب زكاة الخلطة

٩٣) لِلْخُلْطَةِ تَأْثِيرٌ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي قول أكثر العلماء، وَهُوَ أَنْ يُجعل مال الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْجَمَاعَةِ كَمَالِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، فَيَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ.

٩٤) يُشترط في الخُلطة شُرُوط: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكَانِ مسلمان. والثاني: أن يكون المال المختلط نصابا. والثالث: أن يمضى عليهما حول كامل. والرابع: أن لا يتميز أحدها عن الآخر في المراح. والمسرح. والْمَشْرَبِ. وفي الراعي. وفِي الْفَحْلِ. وفِي الْمَحْلَبِ. -وَالْمُرَاحُ - مَوْضِعُ مَبِيتِهَا- وَالْمحْلَبُ - مَوْضِعُ الْحَلْبِ.

- وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا وَكَانَ فِيهِ "لَا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " رواه البخاري .

٩٥) وإذا فرّقاها هما أو أحدُهما في شيء مِنْ ذَلِكَ قَصْدًا فَتَنْقَطِعُ الْخُلْطَةُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسِيرًا بِلَا خِلَافٍ لِفَقْدِ الشَّرْطِ، وَأَمَّا التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يُؤَثِّرُ بِالِاتِّفَاقِ، لَكِنْ لَوْ اطَّلَعَا عَلَيْهِ فَأَقَرَّاهَا عَلَى تَفَرُّقِهَا؛ انقطعت الخُلطة.

٩٦) إذَا انْعَقَدَ حَوْلُ كلٍ من الخليطين عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ طَرَأَتْ الْخُلْطَةُ، فَإِنْ اتَّفَقَ حولاهما بِأَنْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ شَاةً أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ خَلَطَاهَا فِي أَوَّلِ صَفَرٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، والْجَدِيدُ، وهو الصَّحِيحُ: لَا تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى، بَلْ يُزَكِّيَانِ فِيهَا زَكَاةَ الِانْفِرَادِ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ. (وأما) في السنة الثانية فما بَعْدَهَا فَيُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ.

٩٧) إذَا اخْتَلَفَ حَوْلَاهُمَا بِأَنْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ، وَالْآخَرُ فِي أَوَّلِ صَفَرٍ، وَخَلَطَا فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعٍ، فعلى الْجَدِيدِ: لَزِمَ الْأَوَّلَ عِنْدَ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ شَاةٌ، وَلَزِمَ الثَّانِي فِي أَوَّلِ صَفَرٍ شَاةٌ أَيْضًا. وعلى الْقَدِيمِ: لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ نِصْفُ شَاةٍ، وَأَمَّا بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى فَيَتَّفِقُ الْقَوْلَانِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْخُلْطَةِ، فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ شَاةٍ فِي أَوَّلِ كُلِّ مُحَرَّمٍ، وَعَلَى الْآخَرِ نِصْفُ شَاةٍ فِي أَوَّلِ كُلِّ صَفَرٍ.

٩٨) ولَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ، وَمَلَكَ آخَرُ عِشْرِينَ أَوَّلَ صَفَرٍ وَخَلَطَا عِنْدَ مِلْكِ الثَّانِي فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ لَزِمَ الْأَوَّلَ شَاةٌ عَلَى الْجَدِيدِ، وَثُلُثَاهَا عَلَى الْقَدِيمِ، وَإِذَا جَاءَ صَفَرٌ لَزِمَ الثَّانِي ثُلُثُ شَاةٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، لِأَنَّهُ خَالَطَ فِي جَمِيعِ حَوْلِهِ.

–وفي وجهٍ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ شَاةٌ أَبَدًا في كل حول، ولا شيء عَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ أَبَدًا لِاخْتِلَافِ التَّارِيخِ.

٩٩) إذَا اجْتَمَعَ فِي مِلْكِهِ مَاشِيَةٌ مُخْتَلِطَةٌ وَغَيْرُ مُخْتَلِطَةٍ مِنْ جِنْسِهَا، بِأَنْ مَلَكَ سِتِّينَ شَاةً خَالَطَ بِعِشْرِيْنِ مِنْهَا عشرين لغيره خلط جِوَارٍ أَوْ شُيُوعٍ

وَانْفَرَدَ بِالْأَرْبَعِينَ الْبَاقِيَةِ فَكَيْفَ يُزَكَّيَانِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ (أَصَحُّهُمَا) أَنَّ الْخُلْطَةَ مِلْكٌ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِي الثَّمَانِينَ، وَوَاجِبُ الثَّمَانِينَ شَاةٌ، عَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ رُبْعُ شَاةٍ، وَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا.

١٠٠) فِي خُلْطَةُ الْجِوَارِ تَارَةً يُمْكِنُ أن يدفع كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ وَتَارَةً لَا يُمْكِنُهُ كماَ إِذَا خَلَطَ عِشْرِينَ مِنْ الْغَنَمِ بِعِشْرِينَ فيُدفع شَاةٌ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، ثم يرجع عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا.

١٠١) وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ شَاةً ولآخر عشرة فدفع الشَّاةَ صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبْعِ قِيمَتِهَا، وَإِنْ دفع الْآخَرُ رَجَعَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ عَلَى صَاحِبِ الثَّلَاثِينَ.

١٠٢) وفي خُلْطَةُ الِاشْتِرَاكِ فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ المال كَالشَّاةِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ رَجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا أو بالثُلث أَوْ الرُّبْعِ عَلَى حَسْبِ الشَّرِكَةِ.

١٠٣) وَأَمَّا الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ الْمَوَاشِي وَهِيَ الْأَثْمَانُ وَالْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ فَفِيهَا قَوْلَانِ: فِي الْقَدِيمِ: لَا تَأْثِيرَ لِلْخُلْطَةِ فِي زَكَاتِهَا. وفِي الْجَدِيدِ: تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ فيها. وبالأول قال جمهور العلماء في سائر المذاهب.

باب زكاة الثمار

١٠٤) تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ إن بلغت نصابًا، ونصابه خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.

١٠٥) ولَا زَكَاةَ فيما لَيْسَ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمُدَّخَرَةِ الْمُقْتَاتَةِ، ولا زكاة فِي التِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَالجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمَوْزِ وَأَشْبَاهِهَا وَسَائِرِ الثِّمَارِ سِوَى الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ، وَلَا خلاف في شيء مِنْهَا إِلَّا الزَّيْتُونَ فَفِيهِ قَوْلَانِ.

١٠٦) اخْتَلَفَ قَوْلُ الشافعي فِي الْعَسَلِ فَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: لَا تَجِبُ عليه، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُوتٍ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ.

١٠٧) ولا تجب الزَّكَاةُ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ حتي يكون يابسه خمسة أوسق، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَزُفَرَ، فَقَالَا: تَجِبُ فِي كل كَثِيرٍ وَقَلِيلٍ.

١٠٨) وتُضم ثمر العام الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ.

١٠٩) وإن حملت نخل حملا فجُذَّ، ثم حملت حملا آخر لم يضم ذلك إلي الأول، لأن النخل لا يحمل في عام مرتين.

١١٠) وَزَكَاة الثمار والحبوب: الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ ثَقِيلَةٍ كَمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَمَا شَرِبَ بِالْعُرُوقِ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ثَقِيلَةٍ كَالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِيبِ وَمَا أَشْبَهَهَا.

١١١) والْقَنَوَاتُ وَالسَّوَاقِي الْمَحْفُورَةُ مِنْ نَهْرٍ عَظِيمٍ الَّتِي تَكْثُرُ مُؤْنَتُهَا؛ فَفِيهَا الْعُشْرُ كَامِلًا، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ .

١١٢) إِذَا اجْتَمَعَ فِي الشَّجَرِ الْوَاحِدِ أَوْ الزَّرْعِ الْوَاحِدِ السَّقْيُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالنَّوَاضِحِ؛ – فَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرُ؛ يُعْتَبَرُ الْأَغْلَبُ منهما على أحد القولين في المذهب، وعلى الثاني: يُقَسَّط الواجب عليهما كلٌّ بحسبه.

١١٣) لَوْ كَانَ لَهُ حَائِطَانِ مِنْ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ أَوْ قِطْعَتَانِ مِنْ الزَّرْعِ سُقِيَ أَحَدُهُمَا بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَالْآخَرُ بِالنَّضْحِ وَلَمْ يَبْلُغْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا نِصَابًا؛

وَجَبَ ضَمُّ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ، وَأَخْرَجَ مِنْ الْمَسْقِيِّ بِمَاءِ السَّمَاءِ الْعُشْرَ، وَمَنْ الْآخَرِ نِصْفَهُ.

١١٤) وَلَا يَجِبُ الْعُشْرُ حَتَّى يَبْدُو الصَّلَاحُ فِي الثِّمَارِ وَيشتدّ الْحَبُّ في الزروع.

١١٥) لَوْ اشْتَرَى نَخِيلًا مُثْمِرَةً أَوْ وَرِثَهَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، ثُمَّ بَدَا، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِوُجُودِ وَقْتِ الْوُجُوبِ فِي مِلْكِهِ.

١١٦) لَا يَجِبُ ولا يجوز الْإِخْرَاجُ من الثمار والحبوب إلا إِذَا صَارَ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ حَبًّا مُصَفًّى، فَلَوْ أَخْرَجَ الرُّطَبَ وَالْعِنَبَ أو قبل اشتداد الحبّ لَمْ يُجْزِئْهُ.

١١٧) لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْخِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَصْوَن لَهَا، لِأَنَّهُ يُتَعَذَّرُ كَيْلُهَا.

١١٨) إِذَا بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِهَا كَالتَّمْرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَالْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَالْمَاشِيَةِ وَالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِحَاجَةٍ إلَى ثَمَنِهِ لَمْ يُكْرَهْ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ بَاعَهُ لِمُجَرَّدِ الْفِرَارِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ وقيل: هُوَ حَرَامٌ، ولَا زَكَاةَ عليه، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: إذَا بَاعَهُ فِرَارًا لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ.

١١٩) لو نَوَى بِمَالِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ أَوْ اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا لِلْقِنْيَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ؛ ليس عليه زكاة.

١٢٠) ومن يؤجر ممتكات له يَقتَنيها، كالدكان ونحوه فإن الزكاة تكون على منافعها إن بلغت نصابا وحال عليها حول.

١٢١) إِذَا بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فيه؛ -مما ليس من عروض التجارة- قَبْلَ إِخْرَاجِهَا؛ فَإِنْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ فَهَلْ يَصِحُّ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ؟ فيه أقوال، والْأَصَحَّ بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي.

١٢٢) لَوْ رَهَنَ الْمَالَ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ كَبَيْعِهِ، وإِذَا مَلَكَ مَالًا آخَرَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ بَاقِي أَمْوَالِهِ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ نَفْسِ الْمَرْهُونِ سَوَاءٌ قُلْنَا: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ الْعَيْنِ.

١٢٣) لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الثمار قبل الخرص، لَا بِبَيْعٍ وَلَا أَكْلٍ وَلَا إِتْلَافٍ حَتَّى يُخْرَصَ، فَلَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ غَرِمَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ.

١٢٤) فَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ الْحَاكِمُ خَارِصًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ؛ تَحَاكَمَ إِلَى عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِ عَلَيْهِ، ثم يتصرف بما شاء.

١٢٥) إِذَا أَصَابَ النَّخْلَ عَطَشٌ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَخَافَ هَلَاكَهَا أَوْ هَلَاكَ الثَّمَرَةِ أَوْ هَلَاكَ بَعْضِهَا إِنْ لَمْ تُقْطَعْ الثَّمَرَةُ أَوْ خَافَ ضَرَرَ النَّخْلِ، أَوْ الثَّمَرَةِ جَازَ قَطْعُ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ.

١٢٦) إِنْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ وَأَتْلَفَهَا أَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ عُشْرِهَا رُطَبًا حِينَ أَتْلَفَهَا.

١٢٧) إِذَا أَصَابَتْ الثِّمَارَ آفَةٌ سَمَاوِيَّةٌ أَوْ سُرِقَتْ مِنْ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ الْجَرِينِ قَبْلَ الْجَفَافِ ولَمْ يُقَصِّرُ الْمَالِكُ نُظِرَ؛

-إن تلفت كلها فلا شيء عَلَى الْمَالِكِ، لِفَوَاتِ الْإِمْكَانِ، كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الْمَاشِيَةُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ، فَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ الدَّفْعُ وَأَخَّرَ أو وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزٍ؛ فإنه يَضْمَنُ قَطْعًا، لِتَفْرِيطِهِ.

- وإن تَلِفَ بَعْضُ الثِّمَارِ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي نِصَابًا زَكَّاهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ؛ زَكَّى الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وفي قول: لا شيء عليه إن كان الباقي دون النصاب.

١٢٨) وإذَا أَتْلَفَ الْمَالِكُ الثَّمَرَةَ أَوْ أَكَلَهَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ضَمِنَ لِلْمَسَاكِينِ.

١٢٩) مؤونة تجهيز مال الزكاة تَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، ولَا تُحْسَبُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ الزَّكَاةِ، بَلْ تَجِبُ مِنْ خَالِصِ مَالِ الْمَالِكِ.

بَابُ زَكَاةِ الزرع

١٣٠) وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ مِمَّا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ وَيُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ، كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالدُّخْنِ وَالذُّرَةِ وَالْأُرْزِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

١٣١) ولا زكاة على الخضروات والقثاء والبطيخ ونحوها.

١٣٢) وَلَا تَجِبُ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي تَنْبُتُ فِي الْبَرِّيَّةِ وَلَا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُقْتَاتُ.

١٣٣) نِصَابُ الزرع خَمْسَةُ أَوْسُقٍ مصفىً.

١٣٤) ما لا يدخر إلا في قشره وسنبله، فَإِنَّ نِصَابَهُ عشرة أوسق، ويجئ مِنْ كُلِّ وَسْقَيْنِ وَسْقٌ مصفى، وَزَكَاتُهُ الْعُشْرُ أو نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَا سبق فِي الثِّمَارِ، فَإِنْ زاد على خمسة أوسق شيءٌ؛ وَجَبَ فِيهِ بِحِسَابِهِ.

١٣٥) ولَا يُضَمُّ جِنْسٌ مِنْ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ إلَى جِنْسٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ، لكن يُضَمُّ أَنْوَاعُ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إلى بعض، فَلَا يُضَمُّ التَّمْرُ إلَى الزَّبِيبِ، وَيُضَمُّ أَنْوَاعُ التَّمْرِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَاللَّوْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَا أَنْوَاعُ باقي الحبوب، ولا خلاف في شيء مِنْ هَذَا. كما لا تضم الإبل إلَى الْبَقَرِ وَلَا إلَى الْغَنَمِ وَلَا الْبَقَرُ إلَى الْغَنَمِ.

١٣٦) لَا يُضَمُّ زَرْعُ عَامٍ إلَى زَرْعِ عَامٍ آخَرَ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ بِلَا خِلَافٍ، وَاخْتِلَافُ أَوْقَاتِ الزِّرَاعَةِ لِضَرُورَةِ التَّدْرِيجِ كَمَنْ يَبْتَدِئُ الزِّرَاعَةَ وَيَسْتَمِرُّ فِيهَا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ لَا يقْدَحُ في هذا، بَلْ كُلُّهُ زَرْعٌ وَاحِدٌ، وَيُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ بِلَا خلاف.

١٣٧) الشيءُ الذي قَدْ يُزْرَعُ فِي السَّنَةِ مِرَارًا كَالذُّرَةِ تُزْرَعُ فِي الْخَرِيفِ وَالرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ، فَفِي ضَمِّ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ عَشْرَةُ أَقْوَالٍ، أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ إنْ وَقَعَ الْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ضُمَّ، وَإِلَّا فَلَا.

١٣٨) إنْ كَانَ الزَّرْعُ لِوَاحِدٍ وَالْأَرْضُ لِآخَرَ وَجَبَ الْعُشْرُ عَلَى مَالِكِ الزَّرْعِ عِنْدَ الْوُجُوبِ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الزَّرْعِ فَوَجَبَتْ عَلَى مَالِكِهِ كَزَكَاةِ التِّجَارَةِ تَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْمَالِ دُونَ مَالِكِ الدُّكَّان.

١٣٩) إِذَا وَجَبَ الْعُشْرُ فِي الزُّرُوعِ والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء، وإن بقيت في يَد مَالِكِهَا سِنِينَ.

١٤٠) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصِّرَامُ نَهَارًا لِيَسْأَلَهُ النَّاسُ مِنْ ثَمَرِهَا، فَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيمَا وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَفِيمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ أَيْضًا.

باب زكاة الذهب والفضة

١٤١) لا تجب الزكاة فيما دون النصاب من الذهب والفضة.

١٤٢) نصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مائتا درهم[١].

١٤٣) لَا يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ، وَلَا هِيَ إِلَيْهِ فِي إِتْمَامِ النِّصَابِ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا لَا يُضَمُّ التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ.

١٤٤) وَاجِبُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ.

١٤٥) يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ زَكَاةِ الثمن أَنْ يَمْلِكَها حَوْلًا كَامِلًا بِلَا خِلَافٍ، فَلَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مُعْظَمَ السَّنَةِ ثُمَّ نَقَصَتْ وَلَوْ نُقْصَانًا يَسِيرًا ثُمَّ تَمَّتْ بَعْدَ سَاعَةٍ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ، وَلَا زَكَاةَ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ كَامِلٌ مِنْ حِينِ تَمَّتْ نِصَابًا.

١٤٦) إِنْ كَانَ له دين حالّ على مُقِرٍّ مليءٍ لزمه زكاته في الحال، لأنه مقدور على قبضه، فهو كالوديعة.

---

(١) نصاب الذهب (عشرون ديناراً) يساوي ٨٥ غراماً، ونصاب الفضة (مائتا درهم) يساوي ٥٩٥ غراماً بالوزن الحديث.

والأوراق النقدية المستعملة اليوم في جميع البلدان يُعتبر عِوضا عن الذهب أو الفضة، فتجب عليها الزكاة إذا بلغت قيمة ٨٥ غراماً من الذهب.

١٤٧) إِنْ كَانَ له دين على مليء جاحدٍ أو مقرٍ معسر؛ فهو كالمال المغصوب، وفيه قولان:

-فَإِنْ قُلْنَا الْوُجُوبُ وَهُوَ الصَّحِيحِ؛ لَمْ يَجِبْ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ حُصُولِهِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَكِنْ إن وقع فِي يَدِهِ أَخْرَجَ عَن الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ.

١٤٨) إِنْ كَانَ له دين مُؤَجَّل فَطَرِيقَانِ: (أَصَحُّهُمَا) يجب الزكاة، لا في الْحَالِ، بل عند الْقَبْضِ.

١٤٩) إن كان له مال غائب وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا حَتَّى يرجع إليه.

١٥٠) لَوْ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَ فَقِيرًا عَن دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ لِيُوقِعَهُ عَن الزَّكَاةِ لَمْ يَقَعْ عَنهَا.

١٥١) كُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجَبَ ضَمُّهُ إلَى مَا مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ لِإِكْمَالِ النِّصَابِ، وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِمَا فِي الْحَالِ.

١٥٢) كُلُّ دَيْنٍ لَا يَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَجِبُ بَعْدَ قَبْضِهِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَالًا يَبْلُغُ وَحْدَهُ نِصَابًا وَيَبْلُغُ بِالدَّيْنِ نِصَابًا فعلى أحد الوجهين لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا مَعَهُ فِي الْحَالِ، لكن إذا قَبَضَ الدَّيْنَ لزمه زكاتهما عن الماضي.

١٥٣) الْمَرْأَةَ يَلْزَمُهَا زَكَاةُ الصَّدَاقِ إن بلغ النصاب وحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

١٥٤) ومن ملك مصوغا من الذهب والفضة فان كان مُعدا للقُنية وجبت فيه الزكاة، لأنّه مُرصد للنماء، فهو كغير المصوغ.

١٥٥) وإن كان الذهب مُعدا لاستعمال محرم كأواني الذهب والفضة، وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب، أو ما يحلى به

غلاف المصحف أو يؤزر به المسجد أو يموه به السقف، أو كان مكروها كالتضبيب القليل للزينه وجبت فيه الزكاة.

-وإن كان مُعدا لاستعمالٍ مباح كحليّ النساء وخاتم الفضة للرجال؛ ففيه قولان: أصحهما عند الشافعية: لا تجب. وَبِهِ قَالَ كثير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وقال آخرون منهم بعض الصحابة: يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

باب زكاة التجارة

١٥٦) تجب الزكاة في عروض التجارة، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ[١].

١٥٧) ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما: أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع، والثاني: أن ينوى عند العقد أنه تملّكه للتجارة، فمُجَرَّدَ نِيَّةِ التِّجَارَةِ لَا يَصِيرُ بِهِ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ، هذا هو المذهب، وفي وجه: يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بالنية فقط، وهو مذهب أحمد وإسحق بْنِ رَاهْوَيْهِ.

١٥٨) إِذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ بِالشِّرَاءِ فَإِنَّ الْمُشْتَرَى يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَيَدْخُلُ فِي الْحَوْلِ بِنَفْسِ الشِّرَاء، سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ بِعَرَضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ، وَإِذَا صَارَ لِلتِّجَارَةِ اسْتَمَرَّ حُكْمُهَا وَلَا يَحْتَاجُ فِي كُلِّ مُعَامَلَةٍ إِلَى نِيَّةٍ أُخْرَى.

١٥٩) ولَوْ قَصَدَ الْقُنْيَةَ بِمَالِ التِّجَارَةِ الَّذِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قُنْيَةً، وليس فيه زكاة.

---

(١) ونصاب العروض التجارية هي نصاب الذهب أو الفضة، فتجب عليه الزكاة إذا ملك ما يساوي قيمة (٨٥ غراماً) من الذهب. وله إذا شاء أن يقيمها بالفضة، ونصابها (٥٩٥ غراماً) لكن الغالب اليوم في الدنيا هو الذهب، والناس يعرفون قيمته في الأسواق بسهولة، فيكون هو المقوَّم به.

١٦٠) إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل نظرت، فإن وُجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم، أو أربع من الإبل تساوى مائتي درهم؛ وجبت فيه زكاة ما وُجد نصابُه، وإن وجد نصابهما؛ تجب زكاة العين لأنها أقوى، لأنها مجمع عليها وزكاة التجارة مختلف في وجوبها.

١٦١) إذا كَانَ مَالُ التِّجَارَةِ نِصَابًا مِنْ السَّائِمَةِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ ففِي الْوَاجِبِ فيه قَوْلَانِ (أَصَحُّهُمَا) تَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ.

١٦٢) وَلَوْ اشْتَرَى نِصَابًا مِنْ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا عَرَضًا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَعَلَى قَوْلِ اعْتِبَارِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، وَعَلَى (قَوْلِ) الْعَيْنِ، يَنْقَطِعُ وَيَبْتَدِئُ حَوْلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ مِنْ حِينِ مِلْكِ الْعَرَضِ، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا مَلَكَ نِصَابَ الزَّكَاتَيْنِ، أما إذا لم يَكمُل إلا نصاب أَحَدِهِمَا؛ فَالصَّحِيحُ وُجُوبُ زَكَاةِ مَا بَلَغَتْ بِهِ نِصَابًا.

١٦٣) ومن اشترى أرضا ليبيعها بقصد التجارة؛ فعليه زكاتها إن بلغت قيمة مثلها نصابا وحال عليها حولٌ وهي في ملكه.

١٦٤) النِّصَابُ وَالْحَوْلُ مُعْتَبَرَانِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنَّ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ النِّصَابَ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ: والصَّحِيحُ منها: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَقَطْ، بِخِلَافِ سَائِرِ الزَّكَوَاتِ، فلا يُشترط أن لا تنقص عن النصاب فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ.

١٦٥) والتقويم لا يثبت إلا باثنين عارفين ليس فيهما المالك، لأنّ التقويم راجع إلى الاجتهاد، وهو مظنة الخطأ.

١٦٦) من كان يبيع عروضه بالجملة يُقوَّم به بقيمة يومه في بلده لا بما اشتري به، وكذا من يبيع بالتفاريق يُقوَّم بالتفاريق بسعر يومه.

١٦٧) إِنْ مَلَكَ عَرْضَ التِّجَارَةِ بِنِصَابٍ مِنْ النَّقْدِ بأن اشتراه بعشرين دينارا، أو بمئتي درهم، فابتداء الحول مِنْ حِينِ مَلَكَ ذَلِكَ النَّقْدَ، وَيَبْنِي حَوْلَ التِّجَارَةِ عَلَيْهِ.

١٦٨) وَإِنْ كَانَ النَّقْدُ الَّذِي اشْتَرَى بِعَيْنِهِ دُونَ نِصَابٍ انْعَقَدَ حولها مِنْ حِينِ الشِّرَى.

١٦٩) إن اشترى بالعرض مِمَّا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ بِأَنْ مَلَكَ بِنِصَابٍ مِنْ السَّائِمَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ يَنْقَطِعُ، وَيَبْتَدِئُ حَوْلُ التِّجَارَةِ مِنْ حِينِ مَلَكَ عَرْضَ التِّجَارَةِ.

١٧٠) حَوْلُ التِّجَارَةِ وَالنَّقْدِ يُبْنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَبِنَاءُ التِّجَارَةِ عَلَى النَّقْدِ سَبَقَ تَصْوِيرُهُ، وَبِنَاءُ النَّقْدِ عَلَى التِّجَارَةِ أَنْ يَبِيعَ عَرْضَ التِّجَارَةِ بِنِصَابٍ مِنْ النَّقْدِ، فَيُبْنَى حَوْلُ النَّقْدِ عَلَى حَوْلِ التِّجَارَةِ كعكسه.

١٧١) فرض زَكَاة عَرْضِ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وهو اثنان ونصف في المائة، وَلَا وَقْصَ فِيهِ كَالنَّقْدِ.

١٧٢) وَفِيمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ عن عَرْضِ التِّجَارَةِ أَقْوَال، أَصَحُّهَا: يَجِبُ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ ولا يخرج العين نفسها على الصحيح.

١٧٣) عامل القِراض لا يملك حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ إلَّا بِالْقِسْمَةِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.

- فعلى هذا لو دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ نَقْدًا قِرَاضًا وَهُمَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ؛ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ جَمِيعًا، فَإِنَّ الْجَمِيعَ مِلْكُهُ.

١٧٤) لَيْسَ مِنْ شَرْطِ نِصَابِ الْمَعْدِنِ الذي تجب عليه الزكاة أَنْ يُوجَدَ دَفْعَةً وَاحِدَةً، بَلْ مَا نَالَهُ دَفَعَاتٍ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ إِنْ تَتَابَعَ الْعَمَلُ وَالنَّيْلُ، ولَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْمُسْتَخْرَجِ فِي مِلْكِهِ.

باب زكاة الفطر

١٧٥) رُوي عن وكيع ابن الْجَرَّاحِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أنه قَالَ: "زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلَاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلَاةِ".

١٧٦) لا تجب الفطرة حتى تفضل الفطرة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، لأن النفقة أهمّ، فوجبت البداية بها.

١٧٧) إِنْ وَجَدَ مَا يُؤَدَّى عَن بَعْضِ من تلزم فطرتهم؛ فَفِيهِ أربعة أوجه:

- أصحها: يبدأ بنفسه فإن فضُل صاع آخر أخرجه عن زوجته، فإن فضُل صاع آخر اخرجه عن ولده الصغير، فإن فضُل صاع آخر؛ أخرجه عن أبيه، فإن فضُل صاع آخر أخرجه عن أمه، فإن فضل صاع آخر اخرجه عن ولده الكبير.

- (فَإِنْ قِيلَ) كيف قدم الْأَبَ على الْأُمِّ، مع أنها المقدَمة في النفقة؟ (فَالْجَوَابُ) أَنَّ النَّفَقَةَ تجب لِسَدِّ الْحَاجَةِ، وَالْأُمُّ أَكْثَرُ حَاجَةً وَأَقَلُّ حِيلَةً

وَأَكْثَرُ خِدْمَةً لِلْوَلَدِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا بِالنَّفَقَةِ الَّتِي تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهَا، (وَأَمَّا) الْفِطْرَةُ فَلَا تجب لحاجة، ولا لدفع ضَرَرٍ، بَلْ لِتَطْهِيرِ الْمُخْرَجِ عَنهُ وَتَشْرِيفِهِ، وَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ وَيَشْرُفُ بِشَرَفِهِ.

١٧٨) جِهَاتُ التَّحَمُّلِ عَن غَيْرِهِ ثَلَاثٌ: الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ، وَكُلُّهَا تَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِطْرَةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةٌ بِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ فِطْرَةُ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أُمُورٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ صُوَرٌ، مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فيه.

١٧٩) وَمِنْ الْمُسْتَثْنَى أَنَّ الِابْنَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ الْمُعْسِرِ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِي وُجُوبِ الْإِعْفَافِ، وَهَلْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا فِيهِ وَجْهَانِ.

١٨٠) وَأَمَّا زَوْجَةُ الِابْنِ الْمُعْسِرِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا عَلَى الْأَبِ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْفَافُهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ.

١٨١) وَأَمَّا الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَسَائِرُ الْأَقَارِبِ غَيْرُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ؛ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتِهِمْ وَلَا فِطْرَتُهُمْ.

١٨٢) الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ إِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ بِشُرُوطِهَا الْمَعْرُوفَةِ؛ وَجَبَتْ فِطْرَتُهُمْ، وَمَنْ لَا، فَلَا.

١٨٣) لَوْ كَانَ الِابْنُ الْكَبِيرُ فِي نَفَقَةِ أَبِيهِ، فَوَجَدَ قُوتَهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ فَقَطْ، لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ عَلَى الْأَبِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنهُ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ، وَلَا عَلَى الِابْنِ لِإِعْسَارِهِ.

١٨٤) وَإِنْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَفِي سُقُوطِ الْفِطْرَةِ عَلَى الْأَبِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا تَجِبُ كَالِابْنِ الْكَبِيرِ.

١٨٥) إِذَا كَانَ الطِّفْلُ مُوسِرًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ فِي مَالِهِ، لَا عَلَى أَبِيهِ وَلَا جَدِّهِ.

١٨٦) إِنَّمَا تَجِبُ فِطْرَةُ الزوجة إذا كانت تَجِبُ نَفَقَتُهَا، فَإِنْ كَانَتْ نَاشِزَةً لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهَا بِلَا خِلَافٍ كَمَا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا. وبوجوب فطرة الزوجة قال الجماهير من أهل العلم، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالثَّوْرِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا، بَلْ هِيَ عَلَيْهَا.

١٨٧) لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ عَنهَا، لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ دُونَهَا.

١٨٨) تَجِبُ عَلَى الزوج فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا (وَأَمَّا) الْبَائِنُ فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ عَنهَا كَمَا لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لَهَا، وَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَطَرِيقَانِ مَشْهُورَانِ.

١٨٩) إن كانت له زوجة موسرة، وهو معسر؛ فالمذهب أنه لا تجب الفطرة عليها، لأنها زكاة تجب عليه مع القدرة، فسقطت بالإعسار كفطرة نفسه، وفي قول: تجب عليها في هذه الحالة.

١٩٠) فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (أَصَحُّهَا) تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ، وهو قول جمهور العلماء.

١٩١) يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِلَا خِلَافٍ، وفي قت التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (وَالصَّحِيحُ) يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

١٩٢) الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ، ويَجُوزُ في المذهب إِخْرَاجُهَا فِي يَوْمِ الْعِيدِ كُلِّهِ، ولا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَن يَوْمِ الْعِيدِ إذا كان قادراً على الإخراج فيه، ولَوْ أَخَّرَهَا عَصَى وَلَزِمَهُ قَضَاؤُهَا.

- وَجَوَّزَ إخراجها أَبُو حَنِيفَةَ قَبْلَ رمضان، وَقَالَ أَحْمَدُ: تَجُوزُ قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَطْ.

١٩٣) لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الجنين قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَبَعْضُهُ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ؛ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ.

١٩٤) الواجب صَاعٌ بِصَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صدقة الفطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) متفق عليه.

١٩٥) إِنْ كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً لَيْسَ بَعْضُهَا بِأَغْلَبَ مِنْ بَعْضٍ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَفْضَلِهَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَمِنْ أَيِّهَا أَخْرَجَ أَجْزَأَهُ.

١٩٦) إِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ قُوتِهِمْ الْأَقِطُ فَفِيهِ قَوْلَانِ (أَظْهَرُهُمَا) أَنَّهُ يجزئه للخبر. (وَالثَّانِي) لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَأَشْبَهَ اللَّحْمَ، فَإِذَا قُلْنَا يُجْزِئُهُ فَأَخْرَجَ اللبن اجزأه، لأنه يجئ مِنْهُ الْأَقِطُ وَغَيْرُهُ.

١٩٧) أَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ وَالْأَصْحَابُ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ قَوْلًا وَاحِدًا.

١٩٨) لَا يَجُوزُ فِي فِطْرَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْ يُخْرِجَ صاعاً مِنْ جِنْسَيْنِ، لِأَنَّ مَا خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ جِنْسَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَهُ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً.

١٩٩) لَا يُجْزِئُ الْحَبُّ الْمُسَوَّسُ وَلَا الْمَعِيبُ بِلَا خِلَافٍ.

٢٠٠) ولَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَلَا السَّوِيقُ، لِأَنَّ الْحَبَّ أَكْمَلُ نَفْعًا، لِأَنَّهُ يَصْلُحُ لِكُلِّ مَا يُرَادُ مِنْهُ بِخِلَافِ الدَّقِيقِ، وفي وجه: أَنَّ الدَّقِيقَ يُجْزِئُ.

٢٠١) إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ قُوتٌ يُجْزِئُ بِأَنْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ لَحْمًا أَوْ تِينًا وَغَيْرَهُمَا مِمَّا لَا يُجْزِئُ؛ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ.

٢٠٢) ولَوْ أَخْرَجَ إِنْسَانٌ الْفِطْرَةَ عَن أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يُجْزِئُهُ.

٢٠٣) وَلَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ وَلَدٌ كبير؛ فَحَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ؛ فَأَخْرَجَ الْأَبُ فِطْرَةَ الْوَلَدِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

٢٠٤) يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِخْرَاجُ فِطْرَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ مِنْ مَالِهِمْ، وَكَذَا فِطْرَةُ أَقَارِبِهِمْ الَّذِينَ يَلْزَمُهُمْ نَفَقَتُهُمْ، كَمَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ، وَقَضَاءُ دُيُونٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ بِإِتْلَافٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٢٠٥) ولَوْ تَبَرَّعَ إِنْسَانٌ بِالنَّفَقَةِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ؛ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُد، وَقَالَ أَحْمَدُ: تَلْزَمُهُ.

٢٠٦) وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ، ودَفْعَهَا إِلَى الفقراء من ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لَا تلزمه نفقتهم أفضل.

٢٠٧) وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ فطرته بَعْدَ أَدَائِهَا إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا بِعَيْنِهَا، بَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِهَا.

٢٠٨) الْيَتِيمُ الَّذِي لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِطْرَتُهُ فِي مَالِهِ.

٢٠٩) تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَغَيْرِهِمْ.

باب تعجيل الزكاة

٢١٠) إن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول، وفى تعجيل زكاة عامين وجهان.

٢١١) إِنَّمَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ بَعْدَ تَمَامِ النِّصَابِ إِنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ عَيْنِيَّةً.

٢١٢) إن مَلَكَ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً فَعَجَّلَ عَنهَا شَاةً ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول لزمته شاة أخرى، وكذلك لو ملك مائتي شاة فاخرج شاتين ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمته شاة اخرى.

٢١٣) وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَن خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ فَهَلَكَتْ الْأَبْعِرَةُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ الشَّاةَ الْمُعَجَّلَةَ عَنهَا، فالصَّوَابُ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ.

٢١٤) إِذَا مَلَكَ عَرَضًا بمائتي درهم فعجل زكاة ألف عنها وعن ربحها فباعها عند الْحَوْلِ بِأَلْفٍ أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ عَن الْأَلْفِ.

٢١٥) إذا عجّل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة، وهل يثبت له الرجوع فيما دفع؟ ينظر فيه، فإن لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع، لأنّ الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع، وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع، وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع، كما لو عجل اجرة الدار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة.

٢١٦) وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع؟ فيه وجهان: (أحدهما) لا يرجع، لأنه مفرّط.

٢١٧) وإن عجل الزكاة ودفعها إلى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل الحول لم يجزئه المدفوع عن الزكاة، بل يُسْتَرَدُّ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ ثَانِيًا عَلَى الْمَالِكِ إِنْ بَقِيَ مَعَهُ نِصَابٌ.

٢١٨) وإن عجل الزكاة ودفعها إلي فقير فاستغنى قبل الحول نُظرت، فإن استغنى بما دفع إليه اجزأه، لأنه دفع إليه ليستغني به، وإن استغنى من غيره لم يجزه عن الزكاة، وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا.

٢١٩) وإن دفع إلى فقير ثم استغنى ثم افتقر قبل الحول وحال الحول وهو فقير ففيه وجهان: (أحدهما) لا يجزئه، كما لو عجل زكاة ماله ثم تلف ماله، ثم استفاد غيره قبل الحول (والثاني) أنه يجزئه، لأنه دُفع إليه وهو فقير، وحال الحول عليه وهو فقير.

٢٢٠) لَوْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ يَوْمَ الدَّفْعِ غَنِيًّا وَيَوْمَ الْوُجُوبِ فَقِيرًا؛ لَمْ تَقَعْ عَن الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ.

٢٢١) لَوْ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَن خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا فَبَلَغَتْ بِالتَّوَالُدِ سِتًّا وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ بِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُعَجَّلَةُ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ فِي يَدِ الْقَابِضِ، بَلْ يَسْتَرِدُّهَا ويخرجها ثانيا، أو بنت لبون أخرى.

٢٢٢) فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعُشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة على الصحيح.

فصل في مسائل متفرقة

٢٢٣) لِلْمَالِكِ أَنْ يفرق زكاته بنفسه، ولَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ غيره، وتَفْرِيقُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّوْكِيلِ.

٢٢٤) إِنَّمَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ مَعَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ قَضَاءَ الديون، ولأنه قد تدعوا الْحَاجَةُ إِلَى الْوَكَالَةِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

٢٢٥) يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فِي إخْرَاجِ الزَّكَاةِ.

٢٢٦) إذا تبين خِيَانَة الْوَكِيلِ لَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَن الْمَالِكِ، فَإِذا لَمْ يَصِل الْمَالُ إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَالِكِ.

٢٢٧) صاحب المال مأمون بذكر عدد ماله إن كان ثقة، وإن قال: لم يحِلْ الحولُ على المال فالقول قوله.

٢٢٨) يستحب لمن يقبض الزكاة أن يدعوا لصاحب المال، لقوله تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم}.

٢٢٩) إن رأى الساعي أن يتركه حتى يأخذه مع زكاة القابل فعل، وَرَوَوْا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ (أَخَّرَ الزَّكَاةَ عَامَ الرَّمَادَةِ وَكَانَ عَامَ مَجَاعَةٍ) [1].

٢٣٠) لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ولا للساعي بيع شيء مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، بَلْ يُوَصِّلُهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا، لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ إلا لِلضَّرُورَةِ.

---

(١) كتاب الأموال . لأبي عبيد (ص: ٧٠٥).

٢٣١) وَلَوْ وَجَبَتْ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ بَيْعُهَا وَتَفْرِقَةُ ثَمَنِهَا عَلَى الْأَصْنَافِ بِلَا خِلَافٍ بَلْ يَجْمَعُهُمْ وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ.

٢٣٢) ليس للمالك أو الوكيل أن يصرف الزكاةَ على مصالح الفقير مثل طعامه وكسوته من غير دفع إليه.

٢٣٣) إِنْ كَانَ مُفَرِّقُ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَامِلِ، وَوَجَبَ صَرْفُهَا إِلَى الْأَصْنَافِ السَّبْعَةِ الْبَاقِينَ إِنْ وُجِدُوا، وَإِلَّا فَالْمَوْجُودُ مِنْهُمْ.

٢٣٤) لَا يَجُوزُ تَرْكُ صِنْفٍ من الْأَصْنَافِ مَعَ وُجُودِهِ، فإن تركه ضَمِنَ نَصِيبَهُ، وفي وجه: لَهُ صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ، وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ صَرْفُهَا إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ الْأَصْنَافِ، واختاره بعض الشافعية.

٢٣٥) يجب أن يسوى بين الموجود من الأصناف في السهام، ولا يُفضِّل صنفًا علي صنف، لأن الله تعالى سوى بينهم.

٢٣٦) أقل ما يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف، لأن الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة.

٢٣٧) والتَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرَّقَ بينهم علي قدر حاجاتهم.

٢٣٨) وَإِنْ اجْتَمَعَ فِي شخص واحد سببان، كالفقير الغارم فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ: (أَصَحُّهَا) أَنَّهُ لَا يُعْطَى إِلَّا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ.

٢٣٩) وإذا فُقِدَ بَعْضُ الْأَصْنَافِ فَلَمْ يُوجَدُوا فِي الْبَلَدِ وَلَا غَيْرِهِ؛ قُسِّمَتْ الزكاةُ بكمالها عَلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ بَاقِي الْأَصْنَافِ بِلَا خِلَافٍ.

٢٤٠) لَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْأَصْنَافِ لَمْ تسْقُطْ الزكاة، بَلْ يَصْبِرْ حَتَّى يَجِدَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّتْ الْوَصَايَا كُلُّهَا فَإِنَّهَا ترجع الي الورثة.

٢٤١) إن كَانَ فِي الْأَصْنَافِ أَقَارِبُ لَهُ، لَا يَلْزَمُهُ نفقتهم، فالمستحب أن يخص بهم، لقوله ﷺ: (الصدقة علي المسكين صدقة، وهى على ذي القرابة صدقة وصلة) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

٢٤٢) وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْدَأَ بِذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَيُقَدِّمُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ، وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ بِهَؤُلَاءِ، لِحَدِيثِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال "زوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِ" رَوَاهُ ومسلم. ثُمَّ بِذِي الرَّحِمِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ كَأَوْلَادِ الْعَمِّ وَأَوْلَادِ الْخَالِ. ثُمَّ الْمُحَرَّمِ بِالرَّضَاعِ ثُمَّ بِالْمُصَاهَرَةِ، ثم الجار.

٢٤٣) إن كَانَ الْقَرِيبُ بَعِيدَ الدَّارِ فِي الْبَلَدِ قُدِّمَ عَلَى الْجَارِ الْأَجْنَبِيِّ.

٢٤٤) يمنع نَقْل الزَّكَاةِ في المذهب؛ وجوزه بعض علماء المذهب.

٢٤٥) ويجب صرف الزكاة إلي الأصناف في البلد الذي فيه المال لقوله ﷺ لمعاذ رضي الله عنه "أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وترد علي فقرائهم" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٢٤٦) فإن نقل إلى الأصناف في بلد آخر مع وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ ففيه قولان.

٢٤٧) لَوْ كَانَ الْمَالِكُ بِبَلَدٍ وَالْمَالُ بِبَلَدٍ آخَرَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِبَلَدِ الْمَالِ.

٢٤٨) لَوْ كَانَ مَالُهُ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِبَادِيَةٍ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَى الْأَصْنَافِ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَى الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ تَاجِرًا مُسَافِرًا صَرْفَهَا حَيْثُ حَالَ الحول.

٢٤٩) إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ مُتَفَرِّقَةٌ، صَرَفَ زَكَاةَ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ بِبَلَدِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَ الْجَمِيعَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ إِذَا مَنَعْنَا النَّقْلَ، هَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ تَشْقِيصٌ، فإن وَقَعَ بِأَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً عِشْرِينَ بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَأَدَّى شَاةً فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ؛ يجزئ.

٢٥٠) وَإِنْ وجبت الزكاة وليس في البلد الذى فيه المال أحد من الأصناف؛ نقلها إلى أقرب البلاد إليه، لأنهم أقرب إلي المال.

٢٥١) وان كان في بلد وماله في آخَرَ فَأَيُّهُمَا يُعْتَبَرُ في زكاة الفطر؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: بَلَدُ رَبِّ الْمَالِ.

٢٥٢) لَوْ كَانَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ في بلد، وَهُوَ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فوجهان.

٢٥٣) وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مَالِهِ مَعَهُ فِي بَلَدٍ وَبَعْضُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ؛ وَجَبَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ بلا خلاف.

٢٥٤) الفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته، فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، أو بضاعة يتجر فيها، حتي لو احتاج إلي مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيها وجب أن يدفع إليه.

٢٥٥) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الفقير مُحْتَرِفًا وَلَا يُحْسِنُ صَنْعَةً أَصْلًا وَلَا تِجَارَةً وَلَا شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ؛ أُعْطِيَ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ لِأَمْثَالِهِ فِي بِلَادِهِ، وفي

قول: يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ وَلَا يُزَادُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ، فَيَحْصُلُ كِفَايَتُهُ مِنْهَا سَنَةً، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

٢٥٦) الْفَقِير إِنْ لَمْ يَمْلِكْ إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاجَتِهِ فَهُوَ فَقِيرٌ، لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ الْكِفَايَةِ.

٢٥٧) ولا فرق إن كَانَ الْمَالُ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمِسْكِينُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كِفَايَتَهُ، فَيُعْطَى تَمَامَ الْكِفَايَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُعْطَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا.

٢٥٨) وَلَا يُشْتَرَطُ الْعَجْزُ عَن أَصْلِ الْكَسْبِ، بل الْمُعْتَبَرُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِحَالِهِ وَمُرُوءَتِهِ (وَأَمَّا) مَا لَا يَلِيقُ بِهِ فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ،

٢٥٩) ولَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لَانْقَطَعَ عَن التَّحْصِيلِ؛ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

٢٦٠) الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ الذي يليق بمثله كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْمَالِ.

٢٦١) وَالْمُعْتَبَرُ فِي قَوْلِهِم ما يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ: الْمَطْعَمُ وَالْمَلْبَسُ والمسكن وسائر مالا بد له مِنْهُ، عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ بِغَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا إِقْتَارٍ لِنَفْسِ الشَّخْصِ وَلِمَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِهِ.

٢٦٢) وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا أَوْ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ مُتَجَمِّلًا بِهِ فَهُوَ فَقِيرٌ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ فَقْرَهُ لِضَرُورَتِهِ إِلَيْهِ.

٢٦٣) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فالْقَدْرُ الَّذِي يُؤَدِّي بِهِ الدَّيْنُ لَا حُكْمَ لِوُجُودِهِ، وَلَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ.

٢٦٤) والْمُكْفَى بِنَفَقَةِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَالْفَقِيرَةُ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ غَنِيٌّ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، هَلْ يُعطي غير المنفق مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ؟ فِيهِ أقوالٌ، أصحُّها: لا يُعطيان. أما الْمُنْفِقُ؛ فلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ.

٢٦٥) وللمنفِق أَنْ يُعْطِيَ من تلزمه نفقتهم من زوجة أو ولد أو غيرهما مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ بِلَا خِلَافٍ.

٢٦٦) وَأَمَّا سَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنْ سَافَرَتْ الزوجة مَعَ الزَّوْجِ لَمْ تُعْطَ مِنْهُ، سَوَاءٌ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ. وَإِنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بإذنه فإن كانت نَفَقَتُهَا واجبة على الزوج أُعْطِيت مُؤْنَةُ السَّفَرِ فَقَطْ مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَإِنْ لَمْ نُوجِبْهَا أُعْطِيت جَمِيعَ كِفَايَتِهَا. وَإِنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تعط منه، لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ.

٢٦٧) وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذَاتَ مَالٍ؛ فَلَهَا صَرْفُ زَكَاتِهَا إلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ، سَوَاءٌ صُرِفَتْ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ نَحْوِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ، فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَالْأَخِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ، وَدَفْعُهَا إلَى الزَّوْجِ أَفْضَلُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ.

٢٦٨) بَاقِي الْأَصْنَافِ غير الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين يُعْطَوْنَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُمْ مُضْطَرُّونَ فِي الْحَالِ إلَى مَا يَأْخُذُونَ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين.

٢٦٩) لماذا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى من تلْزَمُهُ نفقته من سهم الفقراء والمساكين؟ لعلتين: (احداهما) أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنَّهُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ يَجْلِبُ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَهُوَ مَنْعُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ

٢٧٠) إِذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالد فقيرا أو مسكينا ولَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي تلك الحالة- كأن مُكتسِبًا- يَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ عنه.

٢٧١) مَنْ اسْتَأْجَرَ فَقِيرًا فَإِنَّ لَهُ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ مَعَ الْأُجْرَةِ.

٢٧٢) إِذَا كَانَ لَهُ عَقَارٌ يَنْقُصُ دَخْلُهُ عَن كِفَايَتِهِ فَهُوَ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ، فَيُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ تَمَامَ كِفَايَتِهِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيْعُهُ.

٢٧٣) ولَوْ كَانَ لَهُ فقط كُتُب علم يحتاجها لَمْ تُخْرِجْهُ عَن الْمَسْكَنَةِ وَالْفَقْرِ، فَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَحُكْمُ كِتَابِهِ حُكْمُ أَثَاثِ الْبَيْتِ، لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ.

٢٧٤) إن كان له نُسْخَتَانِ مِنْ كِتَابٍ، فإن قال: إحداهما أصح، والأخرى أحسن، قلنا: اكتف بالأصح، وبع الأحسن.

٢٧٥) وَإِنْ كَانَا كِتَابَيْنِ مِنْ عِلْمٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمَا مَبْسُوطٌ وَالْآخَرُ وَجِيزٌ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الِاسْتِفَادَةَ فَلِيَكْتَفِ بِالْمَبْسُوطِ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّدْرِيسَ احْتَاجَ إِلَيْهِمَا.

٢٧٦) إِذَا عُرِفَ لِرَجُلٍ مَالٌ فَادَّعَى تَلَفَهُ وَأَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَإِنْ لم يعرف له مَالٌ وَادَّعَى الْفَقْرَ أَوْ الْمَسْكَنَةَ قُبِلَ قَوْلُهُ، وَلَا يُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ الْفَقْرُ.

٢٧٧) إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَا كَسْبَ لَهُ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكَسْبِ.

٢٧٨) والْمِسْكِينُ هُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ، مِثَالُهُ يَحْتَاجُ إِلَى عَشْرَةٍ وَيَقْدِرُ علي ثمانية أَوْ سَبْعَةٍ، أما الفقير فهو أكثر حاجة من المسكين.

٢٧٩) والمؤلفة قلوبهم ضربان: مسلمون وكفار، فالكفار لا يجوز صرف الزكاة إليهم، لكن يجوز دفع المال إليهم من غير الزكاة لتأليفهم أو لاتقاء شرهم.

٢٨٠) والمؤلفة قلوبهم من المسلمين أربعة أنواع (أحدها) قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم في الاسلام، لأن النبي ﷺ أعطى الزبرقان بن بدر، وعدى بن حاتم. (والثاني): قوم أسلموا ونيتهم في الاسلام ضعيفة، فيعطون لتقوى نيتهم، لأن النبي ﷺ أعطى ابا سفيان بن حرب، وصفوان ابن أمية، والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، لكل أحد منهم مائة من الابل، وهل يعطى هذان الفريقان بعد النبي ﷺ؟ قولان. (الثَّالِثُ): قَوْمٌ يَلِيهِمْ قَوْمٌ مِنْ الْكُفَّارِ إنْ أعطوا قاتلوهم. (الرابع): قوم يليهم قوم من أهل الصدقات، إن أعطوا جبوا الصدقات، وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ يُعْطِيَانِ بِلَا خِلَافٍ.

٢٨١) –والغارمون ضربان: ضرب غرِم لإصلاح ذات البين، وضرب غَرم لمصلحة نفسه، فمن غرِم لإصلاح ذات البين؛ كمن تحمّل دية مقتول، أو تحمّل مالاً في غير قتل، لتسكين فتنة، فيُعطى مع الفقر والغنى،

لقوله ﷺ "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق علي المسكين فأهدى المسكين إليه".

٢٨٢) ولَوْ تَحَمَّلَ دِيَةَ قَتِيلٍ فَأُعطي فَبَانَ الْقَاتِلُ وَضَمِنَ الدِّيَةَ؛ اُسْتُرِدَّ مِنْ الْغَارِمِ الْقَابِضِ مَا أَخَذَ، وصرف إلي غارم آخر.

٢٨٣) ومن غرم لمصلحة نفسه، فإن كان قد أنفق في غير معصية؛ دُفع إليه مع الفقر، وهل يُعطى مع الغنى؛ فيه قولان: أصحهما: لا يُعطى. فَعَلَى هَذَا لَوْ وَجَدَ مَا يَقْضِي بِهِ بَعْضَ الدَّيْنِ: يُعْطَى مَا يَقْضِي بِهِ الْبَاقِيَ فَقَطْ، فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا وَقَدَرَ عَلَى قَضَائِهِ بالا كتساب فَوَجْهَانِ، أصحهما: أَنَّهُ يُعْطَى، لِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ له مَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْقَضَاءِ.

٢٨٤) وإن غَرِم في معصية؛ وكان فقيرا: فإن كان مقيما علي المعصية لم يُعط، لأنه قد يستعين به علي المعصية، وإن تاب ففيه وجهان: (أصحهما): يعطي، لأن المعصية قد زالت.

٢٨٥) وإِنْ كَانَ دينه مُؤَجَّلًا فَفِي إعْطَائِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا: لَا يُعْطَى.

٢٨٦) ولا يعطى الغارم إلا ما يقتضي به الدين، فإن أخذ ولم يقض به الدين أو أُبرئ منه أو قضي عنه قبل تسليم المال، استرجع منه في قول.

٢٨٧) وإن ادعى أنه غارم لم يقبل إلا ببينة، فإن صدقه غريمه فعلى وجهين. أصحهما: أنه يُقبل قوله.

٢٨٨) إذَا ضَمِنَ رَجُلٌ عَن رَجُلٍ مَالًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَنَحْوِهِ فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ (أَحَدُهَا) أَنْ يَكُونَا مُعْسِرَيْنِ فَيُعْطَى الضَّامِنُ مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ، وَيَجُوزُ

إعْطَاءُ الْمَضْمُونِ عَنهُ. (الْحَالُ الثَّانِي) أَنْ يَكُونَا مُوسِرَيْنِ فَلَا يُعْطَى الضَّامِنُ، لِأَنَّهُ إذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنهُ فلا يضيع عليه شيء. (وَالثَّالِثُ) أَنْ يَكُونَ الضَّامِنُ مُعْسِرًا دُونَ الْمَضْمُونِ عَنهُ فَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ لَمْ يُعْطَ، لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَيُعْطَى على الأصح. (الرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الضَّامِنُ مُوسِرًا دُونَ الْمَضْمُونِ عَنهُ، فَيَجُوزُ إعْطَاءُ الْمَضْمُونِ عَنهُ، لأنه إذَا بَرِئَ الْأَصِيلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ.

٢٨٩) يَجُوزُ صَرْفُ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ إلَّا بِإِذْنِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَلَوْ صُرِفَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يُجْزِئْ الدَّافِعُ عَن زَكَاتِهِ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ الْمَصْرُوفِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ لِيَتَحَقَّقَ وُقُوعُهُ عَن جِهَةِ الدَّيْنِ.

٢٩٠) يَجُوزُ لِلْغَارِمِ أَنْ يَتَّجِرَ فِيمَا قَبَضَ مِنْ سَهْمِ الزَّكَاةِ إذَا لَمْ يَفِ بِالدَّيْنِ لِيَبْلُغَ قَدْرَ الدَّيْنِ بِالتَّنْمِيَةِ، وَهَلْ يَجُوزُ إنْفَاقُهُ وَيَقْضِي مِنْ غَيْرِهِ؟ فِيهِ خِلَافٌ، والْأَصَحُّ لَا يَجُوزُ.

٢٩١) مَا اسْتَدَانَهُ لِعِمَارَةِ مسجد وَقِرَى الضَّيْفِ فَهُوَ كَمَا اسْتَدَانَهُ لِنَفَقَتِهِ وَمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، فيُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ مَعَ الْغِنَى بِالْعَقَارِ، وَلَا يُعْطَى مَعَ الْغِنَى بِالنَّقْدِ.

٢٩٢) ولَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ غَارِمٌ وَأَخَذَ الزَّكَاةَ فَبَانَ كَذِبُ الشُّهُودِ فَفِي سُقُوطِ الْفَرْضِ به قَوْلَانِ: والْأَصَحُّ لَا تُجْزِئُ.

٢٩٣) إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى مُعْسِرٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَن زَكَاتِهِ، وَقَالَ لَهُ: جَعَلْتُهُ عَن زَكَاتِي فَوَجْهَانِ: (أَصَحُّهُمَا) لَا يُجْزِئُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي ذِمَّتِهِ، فلا يبرأ إلا بإقباضها. (والثاني) تجزئه وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَّاءٍ، لِأَنَّهُ لَوْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ؛ جَازَ.

٢٩٤) أَمَّا إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ عَن دَيْنِهِ فَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ، وَلَا يَصِحُّ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ.

٢٩٥) وَلَوْ نَوَيَا ذَلِكَ وَلَمْ يَشْرِطَاهُ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ، وَأَجْزَأَهُ عَن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ مِنْهُ .

٢٩٦) وَلَوْ قَالَ الْمَدِينُ ادْفَعْ إِلَيَّ عَن زَكَاتِكَ حَتَّى أَقْضِيَكَ دَيْنَكَ فَفَعَلَ؛ أَجْزَأَهُ عَن الزَّكَاةِ، وَمَلَكَهُ الْقَابِضُ، وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ عَن دَيْنِهِ، فَإِنْ دَفَعَهُ أَجْزَأَهُ.

٢٩٧) وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمَدِينِ اقْضِ مَا عَلَيْكَ عَلَى أَنْ أَرُدَّهُ عَلَيْكَ عَن زَكَاتِي فَقَضَاهُ؛ صَحَّ الْقَضَاءُ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إِلَيْهِ.

٢٩٨) وَلَوْ كَانَتْ لَهُ حِنْطَةٌ عِنْدَ فَقِيرٍ وَدِيعَةً، فَقَالَ: كُلْ مِنْهَا لِنَفْسِكَ كَذَا، وَنَوَى ذَلِكَ عَن الزَّكَاةِ؛ فَفِي إِجْزَائِهِ عَن الزَّكَاةِ وَجْهَانِ.

٢٩٩) ولو قال للفقير: اقبض ديني من فلان، وهو لك زكاة لم يكف، بل يقبضه المالك ثم يأذن للفقير أن يأخذها.

٣٠٠) لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تركَةَ لَهُ؛ هَلْ يُقْضَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حكاهما المصنف، ولم يرجح أحدهما.

٣٠١) المذهب أَنَّ سَهْمَ سَبِيلِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُصْرَفُ إِلَى الْغُزَاةِ المتَطَوِّعِينَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى مُرِيدِ الْحَجِّ. وَرَوَى مِثْلَهُ عن ابن عمر رضي الله عنهما[1].

٣٠٢) وابن السبيل: هو المسافر، أو من ينشئ السفر وهو محتاج في سفره، فإن كان سفره طاعة أو في مباح؛ أعطي ما يبلغ به مقصده، وإن كان معصية لم يُعط، لأن ذلك إعانة علي المعصية.

٣٠٣) يُعْطَى الْمُسَافِرُ بشرط حَاجَتِهِ فِي سَفَرِهِ، وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ فِي غَيْرِ سَفَرِهِ، فَيُعْطَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ كِفَايَتُهُ فِي طَرِيقِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَمْوَالٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ.

٣٠٤) وَإِذَا أَنْشَأَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ قَطَعَهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ إِلَى وَطَنِهِ أُعْطِيَ مِنْ حِينَئِذٍ مِنْ الزكاة، لأن سفره في رجوعه ليس بسَفَرِ مَعْصِيَةٍ.

٣٠٥) يُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ مَا يَكْفِيهِ إِلَى مَقْصِدِهِ أَوْ مَوْضِعِ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. وَيُعْطَى كِفَايَتَهُ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ وَلَيْسَ لَهُ فِي مَقْصِدِهِ مَالٌ.

٣٠٦) وَيُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ أَمْ لَا.

---

(١) هناك قول منسوب لبعض الفقهاء يقول: أن المراد بمصرف (سبيل الله) هو جميع القرب والطاعات، وقال به كثير من العلماء المعاصرين حيث جاء في قرار "المجمع الفقهي الإسلامي بمكة" في دورته الثامنة ما يلي: "القول الثاني: إن سبيل الله شامل عامّ لكل طرق الخير والمرافق العامة"، إلى قوله: "وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه، واختاره كثير من المتأخرين" ينظر قرارات المجمع العدد ٣ (ص ٢١١)، قرار (٤).

٣٠٧) وَأَمَّا نَفَقَتُهُ فِي إِقَامَتِهِ فِي الْمَقْصِدِ فَإِنْ كَانَتْ إِقَامَتُهُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أُعْطِيَ لَهَا لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِ وَلَهُ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَسَائِرُ الرُّخَصِ وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ لَمْ يُعْطَ لَهَا، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَن كَوْنِهِ مُسَافِرًا ابْنَ سَبِيلٍ، وَانْقَطَعَتْ رُخَصُ السَّفَرِ.

٣٠٨) وَإِذَا رجع ابن السبيل وقد فضُل معه شيء اُسْتُرْجِعَ مِنْهُ، سَوَاءٌ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْ لَا.

٣٠٩) لَوْ وَجَدَ ابْنُ السَّبِيلِ مَنْ يُقْرِضُهُ كِفَايَتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَقْتَرِضَ مِنْهُ، بَل يَجُوزُ صَرفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ.

٣١٠) لا يجب إخبار المستحق عند الإعطاء بأن ما يأخذه زكاة، بل يجوز دفعها لمن لا يعلم أنها زكاة.

٣١١) إِنْ دفع الزكاة إلي من ظاهره الفقرُ ثم بان أنه غني، فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة؛ لم يكن له أن يرجع، وإن كان قد بين أنها زكاة؛ رجع فيها إن كانت باقية، وفي بدلها إن كانت فانية، فإن لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة؟ فيه قولان: أَصَحُّهُمَا: وَهُوَ الْجَدِيدُ: يَجِبُ ضمانه.

٣١٢) وإن دفع الزكاة إلي رجل ظنه مسلما فكان كافرا؛ فالمذهب أن حكمه حكم ما لو دفع إلي رجل ظنه فقيرا فكان غنيا.

٣١٣) إِذَا دَفَعَ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ الزَّكَاةَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَلَمْ يَقُلْ هِيَ زكاة، ولا تكلم بشيء أَصْلًا؛ أَجْزَأَهُ وَوَقَعَ زَكَاةً، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

٣١٤) الْأَفْضَلُ فِي الزَّكَاةِ إظْهَارُ إخْرَاجِهَا لِيَرَاهُ غَيْرُهُ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ وَلِئَلَّا يُسَاءَ الظَّنُّ بِهِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ يُسْتَحَبُّ إظْهَارُهَا، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْإِخْفَاءُ فِي نَوَافِلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ والصدقة.

باب صدقة التطوع

٣١٥) لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلي ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله. لقوله ﷺ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بلفظه، ورواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ.

-(فَإِنْ قِيلَ) يَرِد عَلَى هذا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه "أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَانَ وَأَطْفِئْ السِّرَاجَ وَقَدِّمِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ " فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} متفق عليه فَالْجَوَابُ) مِنْ وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا): أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إنَّمَا هُوَ ضِيَافَةٌ وَالضِّيَافَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْفَضْلُ عَن عِيَالِهِ وَنَفْسِهِ لِتَأَكُّدِهَا وَكَثْرَةِ الْحَثِّ عَلَيْهَا حَتَّى أن جماعة من العلماء أوجبوها (الثاني) أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ حِينَئِذٍ بَلْ كَانُوا قَدْ أَكَلُوا حَاجَتَهُمْ (وَأَمَّا) الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فَتَبَرَّعَا بِحَقِّهِمَا وَكَانَا صَابِرَيْنِ فَرِحَيْنِ بِذَلِكَ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ الثَّنَاءُ عَلَيْهِمَا (فَإِنْ قِيلَ) قَوْلُهُ نَوِّمِي صِبْيَانَكِ وَغَيْرُ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ كَانُوا جِيَاعًا (فَالْجَوَابُ) أَنَّ الصِّبْيَانَ لَا يَتْرُكُونَ الْأَكْلَ عِنْدَ حُضُورِ

الطَّعَامِ وَلَوْ كَانُوا شِبَاعًا، فَخَافَ إِنْ بَقُوا مُسْتَيْقِظِينَ أَنْ يَطْلُبُوا الْأَكْلَ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ عَلَى الْعَادَةِ، فَيُنَكِّدُوا عَلَيْهِمَا وَعَلَى الضَّيْفِ لِقِلَّةِ الطَّعَامِ.

٣١٦) ولا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع من عليه دين وهو مُحْتَاجٌ إِلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ، لأن الدين حق واجب، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ الْوَفَاءِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ، وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ.

٣١٧) فإن فَضُل له مال عما يلزمه؛ استُحب له أن يتصدق منه، وفي فضلها والحث عليها أدلة كثيرة معروفة.

٣١٨) ويستحب الاكثار من الصدقة في شهر رمضان لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ الناس بالخير وكان اجود ما كون في رمضان" متفق عليه.

٣١٩) فإن كان ممن يصبر علي الإضاقة استحب له التصدق بجميع ماله لفعل أبي بكر ﵁. وإن كان ممن لا يصبر علي الإضاقة كُره له ذلك، لِمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ قَالَ "جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ من ذهب فقال يا رسول اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أو لعقرته، ثم

قال ﷺ: يأتي احدكم بماله كله يتصدق به، ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس، انما الصدقة عن ظهر غنى) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

٣٢٠) يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَعِنْدَ الْكُسُوفِ وَالسَّفَرِ وَبِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَفِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ هِيَ آكَدُ مِنْ غَيْرِهَا.

٣٢١) وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يخص بالصدقة الأقاربَ، لقوله ﷺ لزينب امرأة عبد الله بن مسعود "زوجكِ وولدكِ أحق من تصدقتِ عليهم" متفق عليه.

٣٢٢) وَلَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْقَرِيبِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ الْبَغَوِيّ: دَفْعُهَا إلَى قَرِيبٍ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ دَفْعِهَا إلَى الْأَجْنَبِيِّ.

٣٢٣) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْصِدَ بِصَدَقَتِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ أَشَدَّهُمْ لَهُ عَدَاوَةٌ لِيَتَأَلَّفَ قَلْبَهُ، وَيَرُدَّهُ إلَى الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ مُجَانَبَةِ الرِّيَاءِ وَحُظُوظِ النُّفُوسِ.

٣٢٤) وفعل صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ في السر أفضل لقوله عز وجل {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} ولقوله ﷺ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ).

٣٢٥) وتحلّ صدقةُ التطوع للأغنياء، ويُثَابُ دَافِعُهَا عَلَيْهَا، وَلَكِنَّ الْمُحْتَاجَ أَفْضَلُ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْغَنِيِّ التَّنَزُّهُ عَنهَا، وَيُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِأَخْذِهَا، وَأَمَّا إذَا سَأَلَ الْغَنِيُّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ فهي حرام عليه.

٣٢٦) وَأَمَّا السُّؤَالُ لِلْمُحْتَاجِ الْعَاجِزِ عَن الْكَسْبِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مكروه.

٣٢٧) وتحلّ لبني هاشم وبني المطلب لما روى عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ "أَنَّهُ كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقيل له أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حُرمت علينا الصدقة المفروضة).

٣٢٨) وأما صدقة التطوع للنبي ﷺ فَفِيهَا قَوْلَانِ: (أَصَحُّهُمَا) كانت تحرم عليه.

٣٢٩) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ وَلَا يَسْتَقِلُّهُ، وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِهِ لِقِلَّتِهِ وَحَقَارَتِهِ، فإن قليل الْخَيْرِ كَثِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا قَبِلَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَارَكَ فِيهِ فَلَيْسَ هُوَ بِقَلِيلٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خيرا يره} وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَدِّي بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال " اتقوا النار ولو بشق ثمرة " وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ولو فرس شاة".

٣٣٠) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ وَأَهْلَ الْخَيْرِ وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ.

٣٣١) ولَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ، قال اللَّهِ تَعَالَى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} والأَسِيرُ في ذلك الوقت كان حَرْبِيًّا.

-وَقد روي عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ

فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ ان يستعف عن سرقته واما الزانية فلعلها تستعف عَن زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ وَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

-وقال ﷺ: (فِي كُلِّ كَبِدٍّ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٣٣٢) يكره تعمد الصدقة بالرديء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنفقون} وَيُسْتَحَبُّ تَعَمُّدُ أَجْوَدِ مَالِهِ وَأَحَبُّهُ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}.

٣٣٣) تُكْرَهُ الصَّدَقَةُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يختار أجلّ ماله وأبعده مِنْ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٣٣٤) من دفع إلي وكليه أَوْ وَلَدِهِ أَوْ غُلَامِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ شَيْئًا يُعْطِيهِ لِسَائِلٍ أَوْ غَيْرِهِ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ دَفْعُهُ إلَى ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ؛ استُحب له أن لا يَعُودَ فِيهِ، بَلْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ، فَإِن اسْتَرَدَّهُ وَتَصَرَّفَ فِيهِ جَازَ، لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ.

٣٣٥) يُكْرَهُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بشيء صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ أَوْ دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ زَكَاةً أَوْ كَفَّارَةً أَوْ عَن نَذْرٍ وَغَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَاتِ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ هِبَةٍ، لحَدِيثِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَن ذَلِكَ فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٣٣٦) وَلَا يُكْرَهُ مِلْكُهُ مِن المدفوع إليه بِالْإِرْثِ، وَلَا يُكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَمَلَّكَهُ مِنْ غَيْرِهِ إِذَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ.

٣٣٧) ولَوْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَاشْتَرَاهَا مِنْ الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَمَلَكَهَا، لِأَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَلَا يَتَعَلَّقُ النَّهْيُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ.

٣٣٨) يُسْتَحَبُّ دَفْعُ الصَّدَقَةِ بِطِيبِ نَفْسٍ وَبَشَاشَةِ وَجْهٍ، وَيَحْرُمُ الْمَنُّ بِهَا، فَلَوْ مَنَّ بَطَلَ ثَوَابُهُ، قَالَ الله تعالى: {ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى}.

٣٣٩) لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ جَازَ التَّصَدُّقُ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ، بخلاف ما لَوْ نَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ فِعْلُهُ قَبْلَهُ.

٣٤٠) اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَنَّ الْمُحْتَاجَ هَلْ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ؟ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحسب الْأَشْخَاصِ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ لَمْ يَأْخُذْ الزَّكَاةَ بل صدقة التطوع.

٣٤١) جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الْحَثِّ عَلَى سَقْيِ الْمَاءِ وفضله (مِنْهَا) حديث سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﷺ (أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ

أَفَأَتَصَدَّقُ عَنهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ سَقْيُ الْمَاءِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ هَكَذَا وَهُوَ مُرْسَلٌ.

-وَعَن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَن ضَالَّةِ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي؟ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ إنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي كل ذات كبد حرّي أَجْرٌ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

٣٤٢) فِي قوله تعالي (ويمنعون الماعون) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ: هُوَ إعَارَةُ الْقِدْرِ وَالدَّلْوِ وَالْفَأْسِ وَسَائِرِ مَتَاعِ الْبَيْتِ. وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ: هُوَ الزَّكَاةُ.

٣٤٣) تُسْتَحَبُّ الْمَنِيحَةُ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ لَهُ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ ذَاتُ لَبَنٍ فَيَدْفَعُهَا إلَى مَنْ يَشْرَبُ لَبَنَهَا مدة ثُمَّ يَرُدُّهَا إلَيْهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أربعون خصلة أعلاها مَنِيحَةُ الْعَنزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعِدِهَا إلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ بِهَا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ صَحِيحَةٌ.

٣٤٤) ورد نصوص كثيرة فِي ذَمِّ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ وَالْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ وَوُجُوهِ الْخَيْرَاتِ، منها: قوله تَعَالَى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون} وَقَالَ تَعَالَى {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عنقك} وقال عز وجل {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}.

– وَعَن جَابِرٌ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

–وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ اعط منفقا خلفا ويقول اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وفيها أحاديث كثيرة.

٣٤٥) صَدَقَة الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ لها فضل كبير: فعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٣٤٦) الْوَكِيل فِي الصَّدَقَةِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ وله أجر كبير إِذَا أَمْضَاهُ بِشَرْطِهِ: فعَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنَفِّذُ مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةٌ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَضَبَطُوا الْمُتَصَدِّقِينَ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ.

٣٤٧) يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِلسَّائِلِ وَغَيْرِهِ بِمَا أَذِنَ فِيهِ صَرِيحًا، وَبِمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنهُ إِذَا عَلِمَتْ رِضَاهُ بِهِ.

– وَإِنْ نهاها أو لَمْ تَعْلَمْ رِضَاهُ بِهِ فَهُوَ حَرَامٌ. وَعَلَى ذلك تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ.

٣٤٨) والْمُرَادَ بِمَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ كَوْنِ الْأَجْرِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَنَّهُ قِسْمَانِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْرٌ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَا سَوَاءٌ، فَقَدْ يَكُونُ أَجْرُ صَاحِبِ الْعَطَاءِ أَكْثَرَ، وَقَدْ يَكُونُ أَجْرُ الْمَرْأَةِ وَالْخَازِنِ وَالْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ بِحَسَبِ قَدْرِ الطَّعَامِ وَقَدْرِ التَّعَبِ فِي إنْفَاذِ الصَّدَقَةِ وَإِيصَالِهَا إلَى الْمَسَاكِينِ.

٣٤٩) ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى) وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ).

٣٥٠) يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ الْجَنَّةِ، وَيُكْرَهُ مَنْعُ مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ وَتَشَفَّعَ بِهِ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تسأل بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا الْجَنَّةَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَعَن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كافئتموه) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادِ صحيح.

٣٥١) إذَا عُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ حَلَالٍ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ أَخْذُهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَلَا تَطَلُّعٌ إلَيْهِ؛ جَازَ له أخذه بلا كراهية، لِحَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ عَن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ

مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، قَالَ: فَكَانَ سَالِمٌ لَا يسأل أحدا شَيْئًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

-وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ له فيه ومن أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من اليد السفلي قال حكيم: فقلت يا رسول اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدْعُوَا حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى، أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الذى قسم الله له في هذا الفيء فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (قوله) يَرْزَأُ: مَعْنَاهُ لم يأخذ من أحد شيئًا.

٣٥٢) حَقِيقَةَ الصَّدَقَةِ إِعْطَاءُ الْمَالِ وَنَحْوِهِ بِقَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ من أعمال الخير (مِنْ ذَلِكَ):

- حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعرف صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَالسُّلَامَى: الْعُضْوُ وَالْمَفْصِلُ وَجَمْعُهُ سلَاميات.

-وعنه ايضا قال: قلت (يا رسول اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تصنع لا خرق، قلت: يا رسول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَن بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَن النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

- وَعَنهُ ﷺ أيضًا (أن ناسا قالوا: يا رسول اللَّهِ؛ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قال: أو ليس قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ بِهِ؟ إنّ كلّ تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة، وكلّ تهليلة صدقة، وأمر بالمعرف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفى بُضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

-وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى ستين وثلاثمائة مِفْصَلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبَّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَن طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَن طَرِيقِ النَّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عن

منكر، عدد الستين والثلاثمائة؛ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ؛ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَن النَّارِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

-وَعَن جَابِرٍ ﷺ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

- وَعَن جَابِرٍ ﷺ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ما من مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صدقة، ولا يُرزَأُه إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَيرْزَأهُ: أَيْ: يُنْقِصُهُ.

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

٣٥٣) يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكَّدًا صِلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْأَقَارِبِ وَالْيَتَامَى وَالْأَرَامِلِ وَالْجِيرَانِ وَالْأَصْهَارِ، وَصِلَةِ أَصْدِقَاءِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَزَوْجَتِهِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ جَاءَتْ فِي جَمِيعِ هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ.

عدة مسائل متفرقة ذكرها الامام النووي في كتاب الزكاة من "المجموع".

٣٥٤) الذَّهَبُ أَصْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَعَلَى الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ، وَمما يُسْتَثْنَى عَن التَّحْرِيمِ عَلَى الرِّجَالِ : مَنْ قُطِعَ أَنْفُهُ اتِّخَاذُ أَنْفٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ اتِّخَاذُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَفِي مَعْنَى الْأَنْفِ السِّنُّ وَالْأُنْمُلَةُ، فَيَجُوزُ اتِّخَاذُهُمَا ذَهَبًا بِلَا خِلَافٍ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ أو يده فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.

٣٥٥) تَحْلِيَة المصحف بِالذَّهَبِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: (أَصَحُّهَا) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ إِنْ كَانَ لِامْرَأَةٍ جَازَ وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ فَحَرَامٌ.

٣٥٦) وَأَمَّا تَحْلِيَةُ غِلَافِهِ بِالذَّهَبِ فَحَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ.

٣٥٧) وَتَحْلِيَةُ بَاقِي الْكُتُبِ غير القرآن بالذهب حرام.

٣٥٨) وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَمْوِيهُ سَقْفِهِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهَا فِيهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ (أصحهما) التحريم.

مما لا يجوز تقديمه على سببه:

٣٥٩) لَا يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْهَرِمِ وَالْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ تَقْدِيمُ الْفِدْيَةِ عَلَى رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ رَمَضَانَ لِلشَّيْخِ عَن ذَلِكَ الْيَوْمِ.

٣٦٠) دَمُ الْقِرَانُ فِي الحج يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُمَا، وَدَمُ التَّمَتُّعُ يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ قَطْعًا.

٣٦١) إِنْ ذُكر صَحَابِيّ ابْن صَحَابِيٍّ يقال: رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا ،كابن عُمَرَ وابْنُ عَبَّاسٍ وابن الزبير وابن جعفر وأسامة ابن زيد ونحوهم ليشمله واباه جميعا.

٣٦٢) يُسْتَحَبُّ التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ، فَيُقَالُ: رَضِيَ اللَّه عَنهُ، أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ رَحِمَهُ اللَّه، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (وَأَمَّا) مَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَّ قَوْلَ رضي الله عَنهُ مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابَةِ، وَيُقَالُ فِي غَيْرِهِمْ: رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَطْ، فَلَيْسَ بصحيح.

٣٦٣) الْوَسْمُ مُبَاحٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ لِلصَّدَقَةِ وَلَا لِلْجِزْيَةِ، وَلَا يُقَالُ مَنْدُوبٌ وَلَا مَكْرُوهٌ.

٣٦٤) لَا يَجُوزُ خِصَاءُ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ لَا فِي صِغَرِهِ وَلَا فِي كِبَرِهِ، قَالَ: وَيَجُوزُ خِصَاءُ الْمَأْكُولِ فِي صِغَرِهِ، لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا وَهُوَ طِيبُ لَحْمِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي كِبَرِهِ.

٣٦٥) الْكَيُّ بِالنَّارِ حَرَامٌ إنْ لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ حَاجَةٌ، لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ، وَفِي تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ، وَسَوَاءٌ كَوَى نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ دَعَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ جَازَ فِي نَفْسِهِ وَفِي سَائِرِ الْحَيَوَانِ، وَتَرْكُهُ فِي نَفْسِهِ لِلتَّوَكُّلِ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ عمران ابن حُصَيْنٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

– وَعَن عِمْرَانَ أَيْضًا قَالَ (وَكَانَ يُسَلَّمُ عَلِيَّ، حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ بِهِ مَرَضٌ فَاكْتَوَى بِسَبَبِهِ وَكَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْكَيِّ لِفَضْلِهِ وَصَلَاحِهِ فَلَمَّا اكْتَوَى تَرَكُوا السَّلَامَ عَلَيْهِ، فَعَلِمَ ذَلِكَ فَتَرَكَ الكى مرة أخرى، وكان محتاجا إليه؛ فَعَادُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ.

٣٦٦) يُكْرَهُ إنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ (أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَغْلَةً فَرَكِبَهَا فَقُلْتُ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

٣٦٧) يَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

٣٦٨) لَا تُجْزِئُ الْحَامِلُ فِي الْأُضْحِيَّةِ لأنّ الحمل يفسد لحمها.

والله أعلم بالصواب

فهرس الموضوعات

تعريف الزكاة وذكر منزلتها ومن تجب عليه ٣
النية في الزكاة..... .....٤
تأخير الزكاة عن وقتها..... ..... ٥
باب صدقة المواشي..... ..... ٦
باب صدقة الإبل..... ..... . ٨
بَابُ زَكَاةِ البقر ١٢
بَابُ زَكَاةِ الغنم.....١٣
إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاة.....١٥
باب زكاة الخلطة.....١٦
باب زكاة الثمار ١٩
بَابُ زَكَاةِ الزرع.....٢٢
باب زكاة الذهب والفضة.....٢٤
باب زكاة التجارة.....٢٦
باب زكاة الفطر.....٢٩
باب تعجيل الزكاة.....٣٤
فصل في مسائل متفرقة.....٣٦
باب صدقة التطوع.....٤٩
عدة مسائل ذكرها الامام النووي في كتاب الزكاة.....٦٢